

פרוטוקול

תוכנית – זמ/611: שינוי יעוד מאזור תחנת מעבר לאוטובוסים לאזור מסחרי:

אפרת לוי:

תוכנית בגדרה. תוכנית האב שהיא לא סטוטורית, כביש 40 הקיים, הכניסה לרחוב בילויים, רחוב לשימור, בתי קפה. היום התחנה המרכזית של גדרה יושבת בו. בפועל יש תחנה מרכזית. התוכנית מציעה לעשות מרכז מסחרי, ומבטלת את הפעילות של התחנה המרכזית, מרכז מסחרי בשטח של כ-1200 מ"ר עיקרי, כשהכניסות והיציאות נשענות על כביש 40 שהוא כביש ארצי, בקו הבניין של כביש 40. התחנה המרכזית קיימת. אין שום חלופה של הצעה.

רוני ורדי:

התוכנית רצה הרבה זמן, והתחילה לרוץ לפני הדיונים על גדרה מערב. בישיבת ההיגוי האחרונה הגענו למסקנה שיש יותר מדי פרמטרים בלתי ראויים. מתוכנן מרכז תחבורה. בחלופה של גדרה מדובר על מצב, שבו כביש 40 ממשיך לתפקד. כל הפרמטרים הלא ידועים השאירו אותנו במצב שלכאורה אינו בר ביצוע.

עודד ארנון:

התוכנית שהוגשה בהסכמתנו. מן תחנת ישוב כזה, מפגע תחבורתי קשה, צריכה לחצות את כביש 40, צומת לא מרומזר. לא נתן פתרונות לנושא תחבורתי על כביש 40. מול מע"צ הסדרים תנועתיים לכביש 40 הקיים. עד שתהיה החלופה של המערבי יקח הרבה זמן. עד שלא יהיה פתרון תנועתי מוסדר, גם אנחנו לא רואים את התוכנית כברת ביצוע.

אפרת לוי:

נדונה בפברואר 2004, ועדת משנה החליטה להעביר לועדת מליאה.

החלטה: תכנית זמ/611, ישיבת מליאה מס' 2005023 מתאריך 5/12/05

התכנית הנדונה עניינה הקמת מבנה מסחרי במגרש המשמש היום לתחנת אוטובוסים ראשית בגדרה בסמיכות לכביש 40 ובכניסה לרחוב הבילוי"יים, שהינו הרחוב הראשי של גדרה, המשמש כרחוב מסחרי וחלה עליו תוכנית לשימור מבנים.

התכנית נדונה בוועדת המשנה של הוועדה המחוזית ב-17.2.04, שהחליטה להעביר את הדיון למליאת הוועדה עקב מורכבותה של התוכנית, הכוללת היבטים תחבורתיים מקומיים, אזוריים וארציים.

מדובר בביטול מרכז תחבורתי מבלי שקיימת לו חלופה זמינה. החלופה, על פי יוזמי התוכנית, אמורה להיות מעבר לדרך 40, שיוסט מערבה – כל זאת באותה תוכנית עתידית שתוגש.

התוכנית הועברה על פי החלטת ועדת המשנה לעיון הגורמים התחבורתיים הרלבנטיים ונבחנה במספר ישיבות שנערכו בלשכת התכנון בתאריכים 21.6.04, 12.1.05 ו-31.10.05.

הוועדה, לאחר ששמעה את עמדת הוועדה המקומית זמורה ומהנדס המועצה המקומית גדרה. מחליטה לסרב לתכנית מהטעמים הבאים:

1. קידום התכנית משמעותו ביטול התחנה המרכזית הקיימת. אין לבטל מסוף לתחבורה ציבורית כל עוד לא מאושרת תכנית למסוף חלופי. וכמובן שאין לבטל בפועל מסוף תחבורה ציבורית, כל עוד לא הופעל מסוף חלופי.
2. אין לאפשר מסחר בסמיכות ובהתבסס תחבורתית על דרך מס. 40 שהינה דרך ארצית מה עוד שבשל כך, נדרשת הקטנת קווי הבנין לדרך 40, שגם אם יוחלט פעם להסיטו, תשמש הדרך הקיימת עוד זמן רב ככביש ראשי.
3. מתחם התחבורה באזור התעסוקה של גדרה (זמ/573), יכול לשרת את התחבורה הציבורית המקומית אך לא להוות תחליף לתחנה המרכזית, המשרתת את התחבורה הבינעירונית.

הערה: ד"ר שוקי אמרני יו"ר הוועדה המחוזית והממונה על המחוז לא השתתף בדיון.

תוכנית – מח/150: חניון "חנה וסע" מחלף שפירים:

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

מח/150 אני מבינה שיש לנו מצגת. לפני זה רקע הסטורי.

ליאור:

חניון חנה וסע במחלף שפירים. בזמנו כל נושא החניון יש לו תוכנית מאושרת, תוכנית שבתוקף. בדיון האחרון בועדת הערר שבמועצה ארצית, הוחלט על תיקון שלבי ביצוע. ההחלטה קשרה את הקמת תחנת הרכבת והקמת החניון. הוגשה ללשכת התכנון מח/150 לשנות שלבי ביצוע כפי שנקבעו בתוכנית בתוקף. דיון ב-19 לספטמבר השנה (הקראת החלטת הועדה). יזמי התוכנית הגישו ללשכת התכנון מסמך עמדה בנושא. הממסך נבדק על ידי יועץ התחבורה שלנו, ולמעשה זה מהות הדיון היום. היזמים יציגו על מה מדובר.

ניצן יוצר:

נתיבי איילון. פרויקט מטעם משרד התחבורה. השלמת שחזור התהליך. אנחנו באותו עניין כבר פעם שלישית. הפעם הראשונה בסוף 2004, הנהלת משרד התחבורה בראשות שר התחבורה הסבירה לועדה שאנחנו בעד תחנת רכבת, הדיון בעיתוי. הועדה החליטה לקבל באופן חלקי את הצעת המשרד התחבורה, הועדה לא הסכימה שהעיתוי יתקבל ע"י המשרד, הפעלה עם הקמת המסילה השלישית. בסוף 2004 החליטה הועדה תקום תחנת רכבת עם הקמת מסילה שלישית בקטע.

חמי:

זה לא מה שהוחלט.

ניצן יוצר:

אני אקריא את ההחלטה.

עדית:

הייתה החלטה מח/150.

מהות הדיון, הועדה המחוזית קיבלה החלטה, בוא נדון עליה.

ניצן יוצר:

ההחלטה האחרונה הייתה טכנית, ללא מצגת מהותית. תאריך פרוטוקול מ-20/12/04 סעיף ד'. (הקראה). זה תיקון להחלטה תקפה מח/150. באנו ליישם את ההחלטה הזו בדיון הקודם במליאה. ואמרו, מבקשים לדון באותו עניין, וזו הסיבה שאנחנו כאן.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

לשנות החלטת ועדת ערר עד לאותה תוכנית.

ניצן יוצר:

במקרה הזה מדויק. באנו כדי ליישם את החלטת הועדה.

עו"ד רונית עמיאל:

יצאה החלטה שמבקשים לברר את הלב של הדרישה שלכם, תחנת הרכבת והשלביות והוספת המסילה השלישית.

ניצן יוצר:

לאחר שהנושא נדון.

עדית:

בוא נתייחס להחלטתה האחרונה של הועדה.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

שמענו את זה כמה פעמים. כשהועדה תקיים דיון פנימי תתייחס לזה.

ניצן יוצר:

אנחנו כאן כדי להציג מחדש את מה שהצגנו בעבר.

עו"ד רונית עמיאל:

אני מקווה שזה לא מדויק.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

היו שאלות ספציפיות שליאור הקריא.

ניצן יוצר:

תנו לי לסיים משפטי מבוא. בישיבה הקודמת לא היינו ערוכים להציג. הפעם באנו להציג. אנחנו בעד תחנת הרכבת, הדיון בעיתוי. נציג הרכבת יסביר את בעיית העיתוי.

צביקה זילברשמיט:

(הצגת מצגת) מנהל אגף תנועה רכבת ישראל. בצד שמאל ת"א, באדום קו מסילה קיימת המובילה דרך אזור בית דגן, כפר חב"ד, גני אביב, ולוד. זה מיקום שפירים שאנחנו מדברים עליו. באורך של שמונה קילומטר בין תחנת שפירים המוצעת לאורך המסילה עד לוד, ארבעה תחנות, לוד, שפירים, חב"ד, תחנת לוד קיימת.

בזום אוטו מדברים על 8 ק"מ משפירים עד לוד, ות"א למעלה.

אני אציג מספר שיקולים שעומדים בבסיס ההמלצה שלנו לדחות את ביצוע התחנה. 1. המיקום המתוכנן של שפירים חופף את תחנת כפר חב"ד הקיימת, עשרות מליונים שהושקעו ירדו לטמיון. זה למעשה תאור סכמטי של המסילות מאזור ת"א מסילה כפולה לכיוון לוד, המשך דרך שפירים עד לוד.

זו כפר חב"ד הקיימת עם מתקנים במסילה. המרחב בין קצוות הרציפים של שפירים כפר חב"ד 900 מ', בין קצוות התחנות 400 מ', הרכבת מבחינה תפעולית, השקעות שנעשו בכפר חב"ד. אי אפשר לקיים אותה. בעצם עשרות מליונים שהושקעו בתחנה, בקרה, שליטה יורדים לטמיון. אתם רואים רכבות נעות על המסילות. חדי העין בטח שמו לב שכל תנועה מתבצעת על מסילה אחת. בתפעול רכבות מסילה אחת מיועדת לכיוון אחד. במקרה שלנו מסילה עליונה לכיוון לוד, כל הרכבות ללוד. מסילה עליונה מלוד לת"א.

השיקול הבא, אם מוסיפים שתי תחנות, גני אביב ושפירים ואנחנו עוצרים בתחנות האלה את הרכבות המאספות. זמן הנסיעה מתארך בשמונה דקות, יש השלכה על רמת שירות. ברגע שאנחנו מאריכים את זמן הנסיעה בשמונה דקות, השלכה אחת על רמת השירות.

פרמטר שני, ברגע שאנחנו מוסיפים עצירות קיבולת של קו ת"א לוד יורדת, אי אפשר להפעיל אותה כמות רכבות כמו היום.

המפה הזו היא מפה שמראה זמני רכבות. יש לנו ציר גיאוגרפי, תחנות ת"א, שפירים, עד לוד. ציר מרחק וזמן. בין שבע לשמונה בבוקר שעת שיא, זה המצב המתוכנן היום, כל קו הוא רכבת. רכבת מס' 42 יוצאת בשעה 6:06 לוד ת"א. זו מסילה אחת.

עו"ד רונית עמיאל:

השרטוט כולל עצירות, היכן מסומנות?

צביקה זילברשמיט:

כן. העצירה בכפר חב"ד. בין שבע לשמונה עצירה אחת בכפר חב"ד.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

מה הבעיה שכמה רכבות יעצרו בכפר חב"ד?

צביקה זילברשמיט:

רכבת מאספת שעוצרים בשתי תחנות. בלי שפירים מגיעים לאותה תוצאה.

חמי:

אנחנו מבקשים להראות מצב שבו אפשר להוריד עצירה בכפר חב"ד.

צביקה זילברשמיט:

יש עצירה אחת לשעה בכפר חב"ד.

עו"ד רונית עמיאל:

בדיון הקודם כל רכבת עוצרת בכפר חב"ד, בגלל ה-400 וה-900 מ', הקירבה בין התחנות אינן מאפשרת את קיומן יחד. זה הבלע בתוכו הנחה שכל רכבת עוצרת גם בכפר חב"ד ועתידה לעצור גם בשפירים. אנחנו ביקשנו לקבל את הנתון מכס, האם זמן הנסיעה, והאם היעילות של הנסיעה

תשתנה בהנחה שפחות רכבות יעצרו בכפר חב"ד, ואז תבחנו עצירה בשפירים, וזה על רקע הכמות שתעלה בכפר חב"ד, והכמות שתעלה בשפירים.

צביקה זילברשמיט:

חלק מהתשובה ניתן. התשתיות.

עו"ד ונית עמיאל:

התשתיות לא קשורות לשלבויות.

צביקה זילברשמיט:

מה שראינו מבחינת תשתיות, לא קשור לשלבויות. פרמטר שאתם צריכים לדעת. היום עוצרת רכבת אחת בכיוון בכפר חב"ד. שתי תחנות, גם גני אביב. שתייהן ביחד מה שהן גורמות שבעצם, רכבת שעוצרת בשתי התחנות מבטלת אחת מהרכבות וזה לא משנה איפה שנעשה את זה, הרגישות היא מאוד נמוכה.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

היא מבטלת בגלל גני אביב.

צביקה זילברשמיט:

היא מבטלת בגלל השילוב של שניהם.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

התרחשים שהראה קירבה בין שתי תחנות, 400 מ' מקצה לקצה, ו-900 מציר לציר. השאלה איך מפעילים את שתי התחנות ביחד. ברור שאם שיתפקדו לסירוגין או שאחת לא תתפקד.

עו"ד ונית עמיאל:

יעצרו שם פחות רכבות בשעות העומס.

צביקה זילברשמיט:

קירבה פיזית, שמה שהושקע בכפר חב"ד הולך לטמיון. שתי עצירות בשעה, עוד רכבת תתבטל. ביקוש מול הצע, כ-800 עד 1000 נוסעים בשפירים בשעה אין להם מקום. יש גבול מסויים טכני להוספת קרונות.

עו"ד רונית עמיאל:

מה המשמעות של הנתון הזה בהקשר לדיון שלנו.

צביקה זילברשמיט:

אם פותחים תחנה עם תחזית של 800 נוסעים בשנה, עם הקיבולת של הרכבת שישנה, אין להם מקום.

דבר נוסף, בנתב"ג מערך חנה וסע. המצב שאנחנו מובילים אליו, בשלב שיהיו עוד שתי מסילות, ארבע מסילות בין ת"א ללוד. אנחנו מפרידים תנועה של רכבות מהירות לעומת רכבות מאספות שעוצרות בחלק מהרכבות או כולן. הרכבות המהירות נוסעות בקווים החדשים, והקווים הקיימים היום ממשיכים לשרת את הרכבות המאספות. צריך עוד שתי מסילות.

עו"ד רונית עמיאל:

היית בהצגה שאמרו שצריך רק אחת? זה מתמטיקה מדויקת.

צביקה זילברשמיט:

לסיכום, מה שאנחנו ממליצים לדחות את ביצוע התחנה עקב השקעות שיורדות לטמיון, ירידה בקיבולת בשתי מסילות, בעיה של ביקוש מול היצע. ארבע מסילות אפשר להפריד בין רכבות מאספות, ולדבר על תחנה.

עו"ד רונית עמיאל:

יש לי שאלות על המצגת הזו. אמרת שהקמת תחנת שפירים תוריד לטמיון והשקעה של מליוני שקלים בתשתיות שהושקעו, לעניין הזה אין קשר לשלבויות.

צביקה זילברשמיט:
מסכים איתך.

עו"ד רונית עמיאל:
ההנחה שיתווסף זמן נסיעה של 8 דקות, האם לוקח בחשבון עצירה בכל אחת מהתחנות.

צביקה זילברשמיט:
עצירה בכפר חב"ד ובשפירים. הדוגמה שהראתי רכבת שלא עוצרת בלוד. כל תחנה 4 דקות.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:
ה-8 דקות הסה"כ כשעוצרת גם בגני אביב, גם בשפירים.

צביקה זילברשמיט:
גני אביב ושפירים.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:
כמה מתוך זה גני אביב?

עו"ד רונית עמיאל:
הצפי לכמות האנשים שעלולה לעלות בגני אביב. אני מדברת על שעות שיא.

צביקה זילברשמיט:
לא כמויות של 800 עד 1000. להגיד לך מספר מדויק אני לא יודע.

דוד אמגדי:
רק שפירים ת"א, תפעולית שווה?

צביקה זילברשמיט:
תפעולית לא שווה.

עו"ד רונית עמיאל:
בדיון הראשון הציגו לנו שאין אפשרות טכנית לעצור רכבת גם בכפר חב"ד וגם בשפירים, ואפשרות כזו תתכן כשתוסף מסילה שלישית, שתעלה 150 מליון דולר, מבקשים לדחות את ההוצאה הזו, לשנות את השלכיות. ההצגה הזו אתם לא עומדים מאחוריה יותר?

צביקה זילברשמיט:
מסילה שלישית אין תכנון כזה. גם תפעולית יותר בעייתי מהמצב הקיים. כשעוברים ממצב של שתי מסילות המצב הבא ארבע, כמו בין רכבות מאספות ומהירות. עצירה בחב"ד בשעה לכיוון.

דוד אמגדי:
עצירה בשפירים מבטל את כפר חב"ד? עוצרים פעם בשעת העומס כפר חב"ד, אם מבטלים את כפר חב"ד ועוצרים בשפירים זה אפשרי?

צביקה זילברשמיט:
חייב לבוא אחד על חשבון השני גם מבחינת עצירות וגם מבחינת תשתיות.

עו"ד רונית עמיאל:
כמה רכבות נוסעות בין שבע לשמונה?

צביקה זילברשמיט:
שמונה.

כל עצירה נוספת, כמות הרכבת כל כך לחוצה, שנותנים להם עצירה אחת, עצירה בגני אביב במקום אחר, אפשר לתת בדוחק, מעבר לזה אנחנו כבר בבעיה, צריכים להוריד את הרכבת.

דוד אמגדי:
בשעת לחץ לוד הגנה, ופעם עצירה בכפר חב"ד.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

אם יעצור בשפירים עוד נוסעים. אפשר להוסיף עוד קרונות. מה שהראת עם ביטול הרכבות דבר שהתבקש, האלכסונים, לא הבאת לי את כל הרכבות. הביטול הוא בגלל גני אביב.

צביקה זילברשמיט:

ברגע שאת מאריכה זמן נסיעה בשמונה דקות.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

גם שפירים וגם כפר חב"ד.

צביקה זילברשמיט:

כפר חב"ד לא נגענו בה.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

נגיד שנשארת רכבת בכפר חב"ד וגני אביב.

צביקה זילברשמיט:

עצירה בגני אביב הגענו לרוויה.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

המערכת תעבוד כל עוד תחנת העצירה מינורית והביקוש לא גדול, ומספיק פעם בשנה. תחנה גדולה ששם עיקר הביקוש, יוצר בעיה.

צביקה זילברשמיט:

פחות רכבות את מורידה שירות, ולא ילכו האנשים?

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

היום היא יכולה לעצור יותר אם לא עוצרים בגני אביב?

צביקה זילברשמיט:

עוד עצירה אחת אפשרית.

חמי:

גני אביב פעם בשעה.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

אין מקום ברכבת.

צביקה זילברשמיט:

אין מקום ברכבת כי הביקוש הוא גבוה.

נחלה שאקר:

אני חושב שאנחנו מטפלים במשהו שהוא לא מהות העניין. מדובר בפרוייקט של מה יהיה בנתיב בת"א. כל השאר דברים נגררים. לא צריך לקשור את הפרוייקט במספר העצירות בחב"ד וגני אביב. אנחנו פרקטית דנים בנתיב מהיר לת"א שיגדיל קיבולת באמצעות אוטובוסים. אפשר להחליט שלא תומכים בפרוייקט, מתנים עם הקמת התחנה. או שרוצים לעזור לנגישות לת"א. והמדינה השקיעה מליונים לביצוע הפרוייקט. לדעתי עלינו לחשוב על הפרוייקט לת"א, נתיב מהיר, שיעביר אנשים מרכבים פרטיים לאוטובוסים. בוא נהיה ענייניים בנושא הזה. שמענו מסילות, לוחות זמנים, אך לא חשוב לקבלת ההחלטה היום. אם רוצים את הפרוייקט בוא ניתן ללשכה אפשרות לחשוב איך עושים את זה.

עו"ד רונית עמיאל:

אנחנו רוצים לדון בהכנסת מירב האוכלוסיה לת"א בדרך המהירה. חלק עיקרי זה הכנסת אוכלוסיה באמצעות רכבות. כמה גירסאות סותרות של הרכבת ללמה זה הדבר לא אפשרי. התניית שלבי ביצוע היא עלי תאנה. הזאת הפרוייקט בדרך לא פשוטה, של שאקלים אוטובוסים, אומרים לך ברכבת הורדה של תשתיות. משמעות הדבר שניצור נתיב מהיר בשכר, והתכלית שלנו היא לעזור לציבור להיכנס לת"א בצורה שפוייה. אם זו התכלית ותחנת רכבת חלק מהתכלית אני מבקשת לדעת מדוע תחנת רכבת לא אפשרית, ואיננו שוכחים את התכלית המרכזית של העניין.

נחלה נחלה שאקר:

רכבת אוטובוסים נתיב מהיר. לפי מה שאומר משרד התחבורה לא ישים, אין כסף להשקיע. אוטובוסים בלבד, החלופה השניה יותר מעשית למשרד התחבורה, יכול לדעת אם יש לו אפשרות. החלופה של אוטובוסים ורכבים פרטיים עומדת כלכלית בפני עצמה. מיותר להמשיך ולדון בזה. בוא נקבל את ההחלטה, וכשלמדינה יהיה כסף היא תקים תחנת רכבת. הרכבת היום היא חברה.

ראש המועצה המקומית בית דגן:

שלוש נקודות. אני הייתי בהצגת התוכנית. התשתיות, המטרופולין, הסעת המונים. הפתרון הטוב שהועלה לפני כשלוש שנים הפתרון המשולב גם של הסעת המונים דרך רכבות וגם דרך אוטובוסים. ההשקעות הלכו לטימיון. אף פעם התחנה לא הייתה פעילה. אני חושב שאם אתה מציג רכבת, צפי של 1000 נוסעים ולא רוצה לפתור, זה אפוקליפטי. אני כן יכול לומר, תפסיקו לגבב אמירות הנדסיות על החלטה פוליטית. יש פה החלטה פוליטית של המשרד. אפילו המתכונת המינימלית של חנה וסע עוזרת. הבעיה לא של תקציב, יש החלטה פוליטית ואני מודע לה. כל איש ציבור או אדם הגיוני המום מהתנהלות הדיון.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

יש כל מיני רמות של תחנות, תחנה מרכזית גדולה, תחנה של העלאה והורדה של נוסעים, כוללת רציפים, גגונים. כמה עולה תחנה כזו?

דוד אמגדי:

חתמנו על היתר לתחנה כזו לפני חצי שעה. כבר התחנה מתוכננת.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

כמה עולה תחנה כזו מינימום?

צביקה זילברשמיט:

עלות מינימאלית סה"כ שני רציפי צד, מבנה שיכול לקלוט כמות הנוסעים שיכול להיות שם, ורכבת ישראל יש שטחים פתוחים שיש בריקטורים, במקום מקורה,

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

זה לא התחנה המינימאלית שאני מדברת עליה כהגדרתה בתמא 9/23.

צביקה זילברשמיט:

תחנה מינימאלית היום עולה בסביבות 20, 25 מליון שקל. זה מינימום. זה דורש ציוד, רק הציוד בפנים.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

את הציוד אפשר להעביר מהתחנה שהפסיקה לפעול.

צביקה זילברשמיט:

היה 46 מליון שתוכנית שעשו פה. רק הדברים הפנימיים בתוך התחנה, ציוד, נושא בטחון בטיחות הם בסביבה של 7 עד 8 מליון שקל, עוד לא עשינו מבנה, רציפים. רציפים בסביבה של 7 עד 8 מליון שקל. זה המספרים שיש. אם אתם לוקחים תחנות פשוטות, היום אנחנו עושים תחנה מצומצמת. הייתה שם עצירה והכנו תוכנית, ובגלל הבעיות שיש ביבנה לא בנינו. לצורך התכנון אם רוצים לעשות משהו חדש, לפי תקנים שיש ברכבת.

בנימין ליפשיץ:

יו"ר כפר חב"ד. פתרון יצירתי בנתב"ג בנו חניה. תחנת רכבת. לגבי חנה וסע, בכפר חב"ד עוצרת פעם בשעה. עוברות שבע רכבות כפול שתיים, אי אפשר לעבור את הכביש בחב"ד. והולכים לבנות עוד שתי מסילות. כפר חב"ד מתנגד בתוקף, שרכבות יעברו וניסע רק פעם בשעה. כל האזור מכפר חב"ד שרוצה להגיע לת"א מגיע מכפר חב"ד. עלות התחנה בכפר חב"ד, כל הצירים נמצא בכפר חב"ד, הכל ירד לטימיון. התשתיות בכפר חב"ד זה עיקר הכסף. לא אכפת לי שתהיה תחנה בשפירים, העיקר שלא יבטלו בכפר חב"ד.

מאיר ניצן יוצר:

ויכוח בין מישוהו שצריך לתת שירות ולא רוצה לתת אותו. אני מבין שאנחנו רוצים לעבור לתחבורה מסילתית. התחנה הזו לא תוביל רק לת"א, גם לרעננה, וחיפה, ירושלים, ובאר שבע. בית דגן, צפון ראשון,

עו"ד רונית עמיאל:

בין 800 ל-1000 איש בשעת שיא. זה מאות אנשים.

הם אמרו לך, אין להם מספיק קרנות, אין להם מספיק מסילות.

מאיר ניצן יוצר:

גם צפון ראשון, נחלת יהודה צפונה, משמר השבעה, יזור, כדאי להגיע לשם. לגבי חב"ד צריך לראות כמה עולים ויורדים, לא צריך לבטל.

צביקה זילברשמיט:

כל הפרוייקט היה מתוכנן עם ארבע מסילות בין איילון, וזה נותן את המענה לביקושים הגבוהים, באותו רגע שאין לנו שתי מסילות נוספות אין לנו איך להגדיל קיבולת, שירות, מספר עצירות בתחנה, מספר רכבות על מסילות קיימות. מערבבים בין הגדלת שירות או להשאיר במצב קיים. במצב קיים אגף תנועה אומרים, אין להגדיל את השירות לצורך התחנה. בתכנון יש אפשרות לעשות. צריך להשקיע בהתאם לתוכנית.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

מה התוכניות לגבי מסילות נוספות. הדילמה שאי אפשר להתגבר על שלוש או ארבע. ארבע מסילות יש בעיה שיעברו באיילון.

צביקה זילברשמיט:

משרד התחבורה בודק חלופות איך להשלים מערכת מסילתית לארבע מסילות. אין פרוייקט של שלוש מסילות בין לוד לת"א.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

עלה מהתשובות שלא מדברים על שלוש, רק על זוגי. אני מבינה שכרגע לא מדובר על זה, רוצים ללכת על המקסימום.

צביקה זילברשמיט:

הוספת מסילה שלישית נותן מענה חלקי. מה קורה באיילון כשמקימים מסילה שלישית כשיש לה פחות מ-50% תוספת קיבולת אפשרות למסילה אחת ועוד שתי מסילות. מסילה אחת יכולים להעביר ארבע רכבות בשעה. שתי מסילות שש עשרה רכבות, זה פי ארבע. אם מדברים על מסילה שלישית, יש אחת סיווג עם שתי יציאות צדדיות פעם מזרחה, ופעם מערבה, כדאיות המסילה יורדת. צריך שתי מסילות נוספות לתפעול כמו שצריך. אם יש שתי מסילות אפשר לתת שתי מסילות נוספות.

מאיר ניצן יוצר:

מי אמר שחייבים מסילה?

עדיה:

ועדת ערר קבע קשר בין פתיחת חנה וסע לבין הקמת תחנת רכבת במקום.

החלטה: מח/150/1, ישיבת מליאה מספר 2005023 מתאריך 5/12/2005

התכנית הנדונה ענינה שינוי שלבי הביצוע בתכנית מח/150 - מתחם ה"חנה וסע" הסמוך למחלף "שפירים" הכולל אזורי חניה לרכב, תחנת רכבת, הסדרת הסתעפויות, מחלפים וכד' - כל זאת על מנת להפעיל נתיב תנועה מהיר בדרך מס' 1 בקטע שבין מחלף שפירים ועד בסמוך למחלף קיבוץ גלויות. הנתיב המהיר נועד לשמש הן את התחבורה הציבורית והן כלי רכב פרטיים כ"נתיב אגרה", בציר כניסה הסובל היום מעומס תחבורה ופקוק בשעות שיא בוקר, כחלק מראיה תחבורתית ותכנונית כוללת, במסגרתה יש לצמצם כניסות כלי רכב פרטיים ללב המטרופולין ולחזק את התחבורה הציבורית עם דגש על תח"צ עתירת נוסעים. במסגרת הראייה הכוללת, שולבה במתחם ה"חנה וסע" גם תחנת רכבת. על החלטת ועדת משנה להתנגדויות בתכנית מח/150 הוגש ערר למועצה הארצית ע"י עמותת "אדם טבע ודין". ועדת הערר קבלה את הערר בחלקו וקבעה התניות בתכנית ובניהן התניית פתיחת מסוף 'חנה וסע' בהקמת תחנת רכבת.

הועדה המחוזית דנה ביום 20.12.04 בבקשת שר התחבורה לבטל את שלבי הביצוע שנקבעו ע"י ועדת ערר של המועצה הארצית בתכנית מח/150 והחליטה כי נוכח הטיעונים שפורטו על ידי שר התחבורה ואנשי משרדו, היא סבורה כי השלמת בניית תחנת הרכבת אינה תנאי להפעלת החניון והנתיב המהיר.

עוד קבעה כי ההליך הנדרש לשינוי יקבע עם היועצת המשפטית של הועדה. לאחר שהובהר כי שינוי שלבי הביצוע לא יכול להתבצע בתכנית מח/150. בתאריך 3.1.05 החליטה הועדה המחוזית, על פי בקשת משרד התחבורה לתת תוקף לתוכנית מח/150, ללא שינוי שלבי הביצוע שנקבעו בוועדת הערר.

משרד התחבורה ביקש לגבש את עמדתו ביחס לנושא עיתוי הקמת תחנות הרכבת, רק לאחר שהתוכנית תפורסם למתן תוקף. בהמשך לכך, הוגשה לוועדה התוכנית הנדונה.

בתאריך 19.9.05 דנה הועדה המחוזית בתוכנית מח/150 והחליטה כי לא הוצגו בפניה הנתונים הנדרשים לצורך הכרעה בתוכנית וכי יש לקבל נתונים נוספים, כפי שפורטו בהחלטתה.

החומר שהתבקש הועבר ללשכת התכנון והוצג במהלך הדיון לוועדה. נציגי הרכבת טענו בדיון, אין זה נכון לבטל את תחנת כפר חב"ד, נוכח ההשקעות הרבות שהושקעו בתחנה ובנוסף נטען כי עצירת רכבת בתחנת "החנה וסע" שפירים תחייב ביטול רכבת אחת בשעת שיא, כל עוד לא נוספו למסילות הקיימות שתי מסילות נוספות.

בנוסף, נטען שאין מערך המסילות הקיים יכול לתת מענה לביקושים הצפויים בתחנת החנה וסע, וכי הדבר מחייב את תוספת המסילות. לוועדה לא הוצגו לוחות זמנים להגשת התוכניות לתוספת המסילות ולא למימושן בפועל, ואף הובהר לה שתוספת מסילות כזו אינה בתכנון בשלב כלשהו ע"י חברת רכבת ישראל.

החלטה:

הועדה סבורה שהתועלת הציבורית הנובעת מקיומה של תחנת הרכבת במתחם "חנה וסע", גבוהה במיוחד לנוכח היקפי הביקושים הצפויים במקום (800-1000 נוסעים בשעה) ולנוכח החשיבות הרבה בפיתוח ועידוד השימוש באמצעי תחבורה ציבוריים, בהדגש על הסעת המונים ובמיוחד בשילוב עם פרויקט זה.

יחד עם זאת, בפני הועדה עמדה דילמה באיזה אופן יובטח כי תחנת הרכבת אכן תוקם במקום, דילמה שהתחדדה נוכח הנתונים החדשים שהוצגו לוועדה במהלך הדיון על ידי רכבת ישראל, מהם עלה שללא התניה כלשהי בדבר שלביות בהקמת התחנה והפעלתה, האופק להקמתה אינו ברור.

הועדה לא מצאה דרך סטטוטורית להבטיח את הקמת התחנה בפועל בדרך אחרת מזו שנקבעה בהחלטת ועדת הערר, אשר חייבה את הקמת תחנת הרכבת בלוחות זמנים קצרים. לפיכך השתכנעה הועדה כי שינוי שלבי הביצוע אשר נקבעו ע"י ועדת הערר מעמיד בספק את הקמת תחנת הרכבת בפועל.

לאור האמור סבורה הועדה כי אין לשנות את שלביות הביצוע כפי שנקבעה ע"י ועדת הערר בתוכנית מח/150, ולכן דוחה את התכנית.

נציגי משרד התחבורה ומע"צ התנגדו להחלטה.

הערה: ד"ר שוקי אמרני יו"ר הועדה המחוזית והממונה על המחוז לא השתתף בדיון.

החלטה: תכנית צש/70/2/0 – מקב"ת ינוב, ישיבה מספר 2005023 מתאריך 5/12/2005

רקע:

התכנית הנדונה עניינה שינוי יעוד קרקע חקלאית בלתי מתוכננת בשטח של כ- 460 דונם הנמצאת במושב ינוב וממזרח לכפר יונה (מקב"ת ינוב). התכנית מציעה כ- 2200 יח"ד. התכנית נדונה בתאריך 28.11.01 והוחלט להפקידה בתנאים כמפורט בהחלטה. בין יתר התנאים נקבע בסעיפים 2 ו-3 כי תנאי להפקדה יהיה הפקדת תמ"מ חלקי לשטח זה וכי תנאי למתן תוקף לתכנית יהיה מתן תוקף לתמ"מ החלקי, ואישור הקלה מתמא/31. יצוין כי לעת הדיון בתכנית שנערך בתאריך 28.11.01 יעדה תכנית המתאר המחוזית המופקדת (תמ"מ/21/3) את שטח המקב"ת לאזור חקלאי נוף כפרי פתוח. אולם בתכנית המתאר המחוזית שאושרה למתן תוקף שטח המקב"ת מיועד לאזור פיתוח עירוני של כפר יונה, ולפיכך מתייתר הצורך בהגשת תמ"מ חלקי לשטח זה.

החלטה:

לאור האמור לעיל מחליטה הועדה לבטל את סעיפים 2 ו-3 בהחלטתה מיום 28.11.01, יתר התנאים יוותרו ללא שינוי.

הערה: ד"ר שוקי אמרני יו"ר הוועדה המחוזית והממונה על המחוז לא השתתף בדיון.

תוכנית – גז/423/11: הגדלת השטח למגורים בצהוב בתשריט, במגורים חלקאיים למגרשים עד לגודל 3 דונם:

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

הנושא הזה קשור לנושא שירד מסדר היום. הועדה החליטה לסרב לתוכנית הגדלה של מגרשי מגורים והנושא הגיע לוועדת ערר. ועדת ערר קיבלה החלטה שבטעות חשבו שיש להביא לסדר היום ולקבל החלטה. אין בכך צורך, כי ועדת ערר במקום ועדה מחוזית.

מירי:

יש פה מפה להתמצאות, נתב"ג, כביש 40, שוהם. מבקשים בתוכנית הזו להגדיל את שטח המגורים עד 3 דונם. הצורך להגדלה לא מצויין.

עדיה:

בכפר בן נון ועדה מקומית הגישה ערר לוועדה מחוזית. ההחלטה של ועדה מקומית (הקראת החלטה). אנחנו מקבלים את העמדה הכללית של ועדה מחוזית שלא צריך אי שור גורף לכל הנחלות 3 דונם, אך לא מקבלים הצעה של תוכנית נקודתית, אלא תוכנית כוללת על בסיס תוכנית מדידה.

ליאורה סטור:

ועדה מקומית. אני חודש וחצי בתפקיד, מתנצלת מראש אם אטעה. הצורך שקיים למושבים בהגדלת השטח הצהוב. המש"ם כפי שמוצג במצב קיים קנה מידה 1: 5000. הנחלה מחולקת לשני אזורי משנה, אזור שטח צהוב, ואזור חקלאי. בפועל, אם לוקחים בתקנון, השטח המוקדש למגורים לא יפחת משני דונם ולא יגדל מארבע דונם. בשטח בא מודד, עושה 'בלו אפ' ומגדיל את הצבע הצהוב ומתוכו גוזר שטח למגורים, ויש מקרים שהשטח דונם ארבע מאות. אנחנו שולחים באופן פרטני לממונה על המש"מים, והוא מאשר לנו להתייחס לגודל נחלה אחר, אך זה לא מוסדר שמאית. מצב שעונה לערר, הכנת תוכנית, העמדת שטח בין 2 ל-4, 3 דונם. אני מקווה שהמנהל מסיים.

דוד אמגדי:

המנהל בעבר לא הסכים. העמדה של הועדה המקומית תופסת, מי שרוצה ויש לו מקום, נשמח לעזור אך לא בצורה גורפת. העמדה של הועדה שהמנהל מקבל, אם יש במושב 10 נחלות עם קושי בזכויות, ה-10 יחדיו יבואו.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

לא אמרנו שמתנגדים לאפשר את מיצוי הזכויות. האם יש בעיה לעשות תוכנית שתיתן לכל אחד רק את מה שצריך כדי לממש את הזכויות, ולא תיתן באופן גורף. תוכנית אחת שתציין, מגרשים אלה ואלה בקו בניין, מגרשים אלה בשני דונם, וכן הלאה, יבדקו איך יכול להכניס זכויות סטטוטוריות הכל בתוכנית אחת.

אלי עובדיה:

מושבים אחרים שיש שם 3 דונם, כשאני רוצה לנצל את הזכויות, ועדה מקומית זכויות בניין. מנהל בודק אותי אם השתמשתי מאה מטר, בדיקה לשמירת הזכויות. מבחינת הועדה יותר סרבול, כי התקנון מאפשר לך. היישוב כיישוב רוצה לעשות שיויוניות מול האוכלוסיה. זה יוצר סרבול. המושב עושה את זה יותר מסודר, וקל למנהל לעמוד מול האגודה. זה מהשטח הקיים, זה לא נגרע משום מקום אחר, ולא חורג מהזכויות בחוק, יש מקום לקדם את העניין.

דוד אמגדי:

תנועה עצומה במחוז. זה החלטה עקרונית ברמה של הועדה. זה לא מושב ראשון. אם יש לך קושי, נשמח לעזור באמצעות אחת.

ליאורה סטור:

אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו לא מסכלים זכויות ולא מסרבליים את עבודת הועדות. היום לאור הבעיות האלה והשימושים החורגים או גז/1000 ואני צריכה לעבוד לפי סד של מדידה בלתי אפשרית, המנהל עשה פרצלציות שלא מתייחסות,

דוד אמגדי:

המנהל נתן לכם שירות של מליונים.

ליאורה סטור:

שטח שמודדים 1: 5000 היא בלתי אפשרית. אני מבקשת שהועדה תשקול להוראות כקובעות ולא למדידה של השטח הצהוב אחרי הגדלה. הוראות גם של המש"ם בין 2 ל-4 דונם, להתייחס לשטח הצהוב בנחלה מינימאלית כ-2 דונם. במקרה הזה אין גז. אם היה גז היה חוזר על אותה הוראה.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

למה באתם הנה?

זה המש"ם, לא תוכנית בניין עיר.

ליאורה סטור:

המנהל מתייחס לשטח הצהוב כשני דונם ארבע מאות.

דוד אמגדי:

מה שיוחלט כאן נקדם.

עדית:

אתם מבקשים בנוסף, מאחר ואין לכם תוכנית בתוקף, אתם מבקשים גם לאפשר את ה-3 יח"ד על שני מבנים, כי היום אי אפשר. גם המש"ם לא מאפשר את זה. התוכנית הזו באה לאפשר גם את הדבר הזה.

דוד אמגדי:

החוזים שלנו לא מאפשרים. אני מציע שיהיה כתוב בתקנון ניתן בשניים או שלושה מבנים.

עדית:

הם לא ביקשו אופציה ל-2.5 יח"ד.

עירית פנחס:

אני חשבתי שבעצם מה שאמר דוד אמגדי, המטרה של הכתם הצהוב כמו שאמרה המתכננת היא לא לשם מדידה, שיהיה 1.412, המטרה של הכתם הצהוב כתם צהוב לצורך בניה. מה קורה עכשיו? בגלל שבדור המחשב מודדים בדיוק את הכתם הצהוב, אחד יש לו דונם ארבע מאות, אחד דונם שש מאות. בעצם המקור, זה לא הייתה כוונת המתכנן.

דוד אמגדי:

חלוקה בעבר שקובעת.

עירית פנחס:

נקבע פה כתם.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

אני חושבת שהפרובלמטיקה הובנה.

עירית פנחס:

עפ"י המש"ם 2.4. לכתם הצהוב אין משמעות מבחינת המטראז'.

אלי עובדיה:

טובת העניין לא לסרב את המערכת, ולא לגרום לאנשים עוגמת נפש. זה פשוט מסרב. אין להם יכולת כלכלית, אין להם יכולות אחרות מסביב. אם האגודה עושה זאת כמקשה אחת טוב להציב 'לימיט', עובדה מוגמרת.

עדית:

ביקשו שלוש יח"ד. פה התוכנית מאפשרת יחידת דיור אחת. בין דונם מאתיים לתשע מאות מטר אפשר להקים את יחידת הדיור. הבעיה בין החברים למושב.

אלי עובדיה:

ואם אני רוצה דור שלישי לעשות, איך אני עושה?

עדות:

תצטרך להגיש תוכנית.

החלטה: תוכנית גז/ 423 / 11 - מושב בית עריף – ישיבת מליאה מס' 2005023 מתאריך 5/12/05

א. התכנית הנדונה עניינה הגדלת השטח המיועד למגורים בנחלות במושב בית עריף וקביעתו לגודל אחד בשטח של 3 דונם.

ב. הוועדה, לאחר ששמעה הסברי יזמי התכנית, וכן עמדת מהנדסת הוועדה המקומית - מחליטה בהמשך להחלטת ועדת הערר של המועצה הארצית בתוכנית גז/ 21 / 11 כדלקמן:

1. הוועדה סבורה כי אין מקום להגדלת שטח המגורים באופן אחיד וגורף לכלל המושב.
2. לאור האמור מחליטה הוועדה לסרב לתוכנית במתכונתה.
3. הוועדה תהיה מוכנה לדון בתוכנית חדשה לאחר מילוי התנאים הבאים:
 - א. במידה ולא קיימת תוכנית המאפשרת הקמת 3 יח"ד בשני מבנים למושב, רואה הוועדה מקום לאפשר את תוספת יח"ד במסגרת התוכנית הכוללת.
 - ב. תשריט התוכנית יוגש על רקע תוכנית מדידה מעודכנת.
 - ג. הוועדה המקומית תבחן את המקרים בהם לא ניתן לממש את זכויות הבניה ל- 3 יח"ד בשני מבנים ותציגם בפני לשכת התכנון על מגרשים אלה תחול התוכנית החדשה.
 - ד. הוועדה מנחה את לשכת התכנון למצוא פתרון לכל הנחלות שימצא כי לא ניתן לתת להם פיתרון במסגרת הזכויות שיוצגו בתוכנית החדשה בין אם על ידי צמצום קוי הבניין, ובין אם ע"י הגדלת שטח המגורים בנחלה ובין אם בדרכים אחרות.

הערה: ד"ר שוקי אמרני יו"ר הוועדה המחוזית והממונה על המחוז לא השתתף בדיון.

תוכנית – תמא/9/13 כינרת: תמא/13 הכינרת וחופיה, שינוי מס' 9 הוספת ישובים:

הוחלט:

לוועדה המחוזית אין הערות לתוכנית.

הערה: ד"ר שוקי אמרני יו"ר הוועדה המחוזית והממונה על המחוז לא השתתף בדיון.

תוכנית – הר/1305:

אורית:

אנחנו מדברים על הר/1305 יותר ממאה דונם. ממזרח לכביש 40. היסטוריה שלה, ציר החינוך, שהייתה בדיונים בתוכנית אב מול המליאה. מתחמים מול ציר רחוב הכרמל, חלק אינטנסיביים, חלק שטחים לצורכי ציבור. שטחים ממזרח לכביש 402, יתר התוכנית מערבה, נמצאת בהפקדה, הפארק של הוד השרון ארבע עונות. מתחם מאושר 1304, וזה מתחם שמיועד אינטנסיבי.

לגבי התוכנית, התוכנית מציעה מבחינת נגישות צומת הזה, הרחבה של אסף הרופא. 28 דונם שטחים חומים, חלק ברמה הכלל עירונית, משרדי העירייה. מבחינת בינוי מגדל של 25 קומות, כאן מגדל של 25 קומות, סה"כ 740 יח"ד. צמוד לקו הכחול דרום השרון מושב ירקונה. צמוד לקו הכחול בניה נמוכה. שטח השצ"פ 26 דונם.

בגובל מושב ירקונה. מצפון בתים של הוד השרון מתחם תפר, 9 קומות. בתיאומים עם דרום השרון, בעבר היותר רחוק מושב ירקונה סמיכות, כניסה מקק"ל, ומכאן נגישות לירקונה. היום מושב ירקונה לפני שבועיים שלושה, לא מוכנים, ורוצים את הצומת הזו.

דוד אמגדי:

תוכנית פינני בינוי הכי קיצוני שאני רואה. נחלות יקרות שהעירייה לא רצתה שישארו במקום. נמחלות חקלאיות שיש להם שטח לבניה, ורצועה חקלאית, שינוי הבינוי של הנחלות האלה.

גב' לוסינג:

אני מאוד מתקשה להציג את התוכנית, כי לא נתנו לי להציג את המצגת. 62% הפקעה. מבנה על עירוני, מוזיאון, ספריה עירונית. בנוסף, כיכר בקצה רחוב הפרדס. כיכר שניה פה שמקבלת את כל הפארק הליניארי. בנוסף מעל 60% הפקעה מענה לזוגות צעירים בהוד השרון. מתחם זה וזה לדירות קטנות ברות השגה, סה"כ כ-250 מתוך ה-750 דירות קטנות. יועץ לאיכה"ס לגבי המגדלים.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

תוכנית איחוד וחלוקה זה הקצאות. נושא הבניה הגבוהה. נושא התחבורתי, איך התוכנית מתפקדת תחבורתית. קשורה לתוכנית מחוצה לה.

יוסי ספיר:

נתבקשתי לערוך חוות דעת סביבתית ע"י נציגי היזם. מצג של איכה"ס שהציב הנחיות, אקוסטיקה, בניה ירוקה, מגע עם הסביבה. הכנו את פוטנציאל ההצללות. המגדלים שלנו, אחד פה, ואחד פה. בחרנו חמישה מבנים בסביבה אופייניים שעשויים לתת לנו את התמונה, הערכה לפוטנציאל ההצללה. פוטנציאל הצללה ללא השפעה ניכרת היא כמשך שעתיים לבתים שנמצאים מצפון ויש לנו דו"ח מסודר.

בנוסף, בדיקה של רוח, כל ההשפעות בתחום שטח התוכנית, סביר לגמרי. בנושא רעש עיקר הבעיה מערכת הדרכים ההיקפית. הבית היחיד כבית מגורים הבית הפינתי שיחשף למשהו כמו 66 דציבלים, יקבל 2.5 מ' מיגון בפינה הזו לפי נספח. כל היתר משפיע על מבנה ציבור, בית העירייה. אלה יקבלו מיגון.

אנחנו באזור רגיש, 20% שטח להחדרה. תנאי להיתרים, נספח מסודר של 20%. ככה גם באשר לבניה ירוקה, יש לנו דו"ח מסודר.

ורד:

הבית הנמוך.

יוסי ספיר:

שמונה קומות. מיגון חיצוני. הבעיה בגלל קומות עליונות. גובה מירבי 66.6. המעט שאפשר יהיה להציע מיגון בחלל הכניסה, בכניסות לבתים, המלצה של 2.5 מ'. בדקנו את עצמנו על סמך ההמלצות של תכנון בניה מאוקטובר 2004. אנחנו נמצאים בשטח שמוגדר כעדיפות גבוהה להחדרת מי נגר. סדרת פעולות, בכל מצב הפעולות הדרושות. אחת מינימום של 20% שטח, בורות החדרה, (הקראה). ההמלצה תנאי למתן היתר, עריכת נספח ניקוז שיפרט את כל האמצעים על בסיס אותו מדרך.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

נעבור לנושא התחבורה.

אבי שפובר:

מספר כבישים ראשים, כביש 402, אסף הרופא שאמור להתפתח לכביש ראשי. התוכנית בפינה קשה נגישות. כבישים מהחלק האחורי, חלק מגורים. כביש 40 נגישות למוסד בחזית, הרחבנו את הכביש, כביש שירות ליד הכביש, רכב יוצא מאזור הצומת ועובר לאורך הכביש ונכנס חזרה לכביש. הרחוב הזה שישנו כאן מכיוון שסמוך לכביש הקיים, יצרנו גישה חדשה לירקונה. היה לנו דו שיח איתם. בחלק הראשון כניסה דרך האזור הזה, הייתה איזה הסכמה שהכניסה לירקונה דרך הכביש הזה, ע"י ביטול הצומת. במקביל המשך של אסף הרופא בצומת מאוד בעייתי. באשר לצומת הבעייתית תוכנית אחרת בהוד השרון אנחנו רק העתקנו את הצומת, כביש השירות מפריד, אין גישה מהכביש הזה לתוך כביש השירות. הכניסה לכביש השירות מכאן, אפשר מהכביש הראשי (מראה תשריט). גישה מצפון, (מראה תשריט). כביש מאסף שני נתיבים פלוס חניות. מבחינת כמויות התנועה שהמתחם מייצר, עשינו עבודה גדולה שהגשנו למשרד התחבורה בהקשר של מתחם ... בהקשר של הוד השרון, הוספנו את המתחם הזה, והתוצאה ההשלכה על הרחובות הראשיים, בתוך המתחם יציאה של 450 כלי רכב, וכניסה של 460 כלי רכב. בדקנו כניסות ויציאות והוספנו על מערכת של 20, 20, קיבלנו הרחבה של הצומת.

אורית:

אתה מדבר על הבדיקה של נווה נאמן, רשת תחבורתית של 20, 20, צריך לבדוק אם מצב קיים. כל הפרוייקט הזה, כל התנועה שאמורה להגיע אליו, עם המוזיאון, איך המערכת יכולה לקלוט במצב קיים.

אבי שפובר:

למה צריך לקבוע מצב קיים. הכביש יורחב במסגרת המתחם. זה יקום בשלבים. בשביל זה עושים תוכניות אב. בסה"כ 700 יח"ד.

עו"ד רונית עמיאל:

מה המרחק בין הכניסה לירקונה היום לכניסה שאתם מציעים לפרוייקט?

אבי שפובר:

כמאה מטר.

עו"ד רונית עמיאל:

המשמעות של מה שאתם עושים, בתוכנית מבטלים תוכנית מחוץ לקו הכחול שלכם.

אורית:

שינוי בבינוי, חיבור נוסף ל-402. (מראה תשריט) בכל מקרה, מפרטים גם בהחלטה ... סגירה של ירקונה. מכיוון וזה שתי רשויות הוד השרון ודרום השרון לא יוכל להיות בקו כחול אחד.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

הנושא הזה היה בועדות היגוי יותר מאחת. כל הנושאים שהעליתם בהחלט נושאים לדיונים בהמשך.

גב' לוסטינג:

הצענו בניה משמאלה, לקיחת מגרש ולייעד למסחר, איזור מסחרי משותף. צומת של מפגש בין המושבים. תוכנית נפרדת שלא דנים בה כרגע.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

ברור שאין אמירה שכניסה זו או אחרת לא אפשרית, או התחברות של ירקונה, והחיבור צריך לעבור בדרום השרון. הקטע חיבור בין הכניסות עובר בשטח של דרום השרון.

עופר לוי:

מהנדס העיר הוד השרון. אני רוצה לצאת קצת החוצה מהתוכנית. אזור מזרח ומערב. כביש 402 נתק בין מזרח ומערב. הניסיון לגשר בין מזרח ומערב. האפיון הראשון במתחם 19 ריכוז מגורים ומסחר. דבר נוסף השילוב של האצבעות הירוקות מכביש 4 מושכות אלמנטים של ציר חינוך, תנועה רגלית, אופניים, מוסדות אקדמאיים, מגיע עד לאזור דרך רמתיים, ופה נוצר החיבור שמאפשר לנו רצף של תוכניות, חיבור למתחם התפר, אזור פארק ארבע עונות. הנקודה הזו שרשרת ראשונה בצד המזרחי לחיבור של כל המהלך. בין אם הועדה תחליט להסיט כניסה צפונה או דרומה, אלה הדברים הכי פחות מהותיים עירונית. מהותי להכניס את הדבר הזה להפקדה ולאשר בתנאים.

אדיב:

ראש עיריית הוד השרון. כולם בנו לזוגות צעירים. בהוד השרון מעט מאוד שטחים של בתי מנהל. 95% שטחים פרטיים. ואחד מהם זה השטח הזה. להוד השרון יש צורך הכרחי לבנות פרוייקט לזוגות צעירים. השטח נמצא במקום נוח וטוב, אפשר לבנות בו. הבעיה העיקרית שישנה מחלוקת בין דרום השרון, חשוב לבנות ולפתח, טוב למדינה ולעיר. יש הסכמה של המנהל לבניה. יש הסכמה של מגרש השיכון. נשאר לפתור את בעיית התחבורה. בעיית ההתנגדות של דרום השרון, ולתת להם את הפתרון שמגיע להם. אי אפשר לעצור את הבניה, בגלל שהמושב רוצה לשמר את מה שיש. צריך לדאוג לאינטרסים, או הידברות או פשרה שתתנו. שטח חשוב להוד השרון פתרונות לזוגות הצעירים ולצרכים של התושבים בסביבה שרוצים לגור בהוד השרון.

דוד אמגדי:

תוכנית משותפת של העירייה והמנהל. התוכנית הכי זמינה. מהלך של פינוי נחלות, ואני מקווה שהתוכנית תלך למתן תוקף מהר, כדי שנוכל להציע הצעות. כל המתחם היה מיועד לשטחי ציבור. כשהעירייה הבינה שאי אפשר לפנות נחלות, לינקייג', מצב כלכלי בעייתי. חוסר נוחות מול ירקונה והוד השרון. עיכבנו בגלל בעיות תחבורה. פגישות בין המתכננים. הגענו לאיזה הבנה, לצערי חזרו בהם. הועדה צריכה לקחת בחשבון מאמצים והבנות בעבר. עשינו כנס גדול בעירייה הצגנו את הפרוייקט, היו יועצים משפטיים. טבלת איזון עם שני מתחמים לאיחוד וחלוקה. התוכנית רגישה מבחינת התמודדות עם בעלי הזכויות בקרקע. יש חוכרים שלנו שהם עיקר החוכרים. הצגנו בפניהם לא יכולים כרגע להציע להם הצעות. יש החלטות מועצה איך חוכרים קרקע.

אדר' עמוס אורן:

בן מושב ירקונה. הייתי פעם מתכנן המחוז. להוד שרון יש מסורת לתכנן. תוכנית ניקוז של 1302. כאן ירקונה, על רקע התוכנית הזו מופיע מאיצטדיון מרגליות כביש שנכנס ירקונה. הכביש הזה עולה על הבית שלי, חותך עשרה משקים. אמרו לי שיוציאו את זה מתחום התוכנית. בסקיצה החדשה של הכביש שלהם מופיעה הצטלבות.

גדעון הס:

האדון הוא לא נציג רשמי. התוכנית שאתה מציג עכשיו לא עומדת לדיון.

אדר' עמוס אורן:

שמענו בעתיד שתהיה תוכנית ניקוז. עכשיו יש תוכנית ניקוז. תוכנית הניקוז הולכת לתוך ירקונה. רכז של מים שהולך בחלק הצפוני, עשינו יותר גדול כדי לקבל ניקוז. צינור תת קרקעי. אני שומע שבעתיד יעשו תוכנית לניקוז.

דוד אמגדי:

זה קשור לתוכנית אב של הוד השרון.

אדר' עמוס אורן:

זו התוכנית שלהם. הסכמנו להעביר גישה מכביש ירקונה. ביקשנו את האצבע להפוך לשטח ציבורי. כדי שבירקונה רצף של שטח ציבורי. סוגרים את הבניה. ירקונה לא תסכים שיתקו אותה בשביל תוכנית שלא קיימת. אחרי שהתברר שאין פניה שמאלה ביקשנו שיוציאו אותנו מהקו הכחול. כניסה לירקונה 150 מ' תשאר כמו שהיא. ביקשנו לעשות חילופי שטחים, לעשות כאן שטח חום. דבר שני, ניתוק של ירקונה.

קטי שני:

ועדה מקומית. הועדה המקומית אינה מתנגדת לתוכנית. אנחנו מבינים שהעיר צריכה להתפתח. אנחנו גובלים בעיר. מקובל עלינו שצריך לפתח את העיר. היה לנו משא ומתן בנוגע לתמהיל האזורים הגובלים בירקונה. דיברנו על חילופי שטחים למנוע חדירה, מצפון ומדרום שטחי ציבור של ירקונה, חילופי שטחים יכלו לתורם להוד השרון וגם לפרוייקט. הבעיה של ירקונה כניסה לשוב. תוכנית של הוד השרון, על מנת שתאושר יש צורך לבטל פניות שמאליות קיימות בירקונה. הישוב ירקונה על מנת לצאת לת"א צריכים להיכנס ולפנות ימינה, לנסוע לאיזשהי נקודה. ירקונה ישוב חקלאי עם כל מה שמשתמע אני לא חושבת שהפרוייקט מעוניין לסחוב כל התנועה של משאיות וחקלאית שתתנהל דרך השכונה הזו. אני מדברת על שנת 2006 מעוניינים למצוא פתרונות יותר נוחים. אנחנו מדברים על תכנון חדש. מה שאני הייתי מציעה בגלל שהכניסות מחוברות גם לכניסות ממערב, ומעצ מסירה את ידה

ומוסרת את הכביש להוד השרון, רק הוד השרון, בעירייה, יועצי תחבורה לשבת ולפתור באופן יותר יצירתי את הבעיה.

דוד אמגדי:

היה לנו רעיון לחבר. בעתיד הרחוק ירוקנה יכנסו למתחם אורבני של הוד השרון. הצענו שהציר הזה יכנס לפה.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

תכנונית, פתרון תכנוני חזרו בהם רק בגלל שאין פניות שמאלה.

דוד אמגדי:

שם יהיה שמאלה, שמאלה. הפתרון הזה הוא בעייתי. פתרון שמוצג פה (מראה תשריט).

קטי:

אני לא בטוחה שלעבור כך זה טוב לשוב חקלאי. חייבים לפתור את זה וכן ניתן לפתור. ניסיון לפתור בעיות לאורך הציר. לא ייתכן שישאר ללא פתרונות תחבורתיים, ולדעתי זה פתיר. גם בתוכניות שמוצגות כאן, תוכנית האב של הוד השרון עדיין מראה דרכים דרך ירקונה. יש פה אבסורדים. וזה ממשיך להופיע.

עופר:

התוכנית הזו תכנונית, המשך הציר כיכר שמקבל את הציר. מכיוון שהיה ניסיון ללכת לקראת ירקונה עברנו לתוכניות אלטרנטיביות. תוכנית עדיפה.

הס:

בעניין חילופי שטחים מצריכים פרוצדורה מוניציפאלית, ועדת גבולות. אפשר להפקיד את התוכנית במצב הזה, אם אחרי זה שתאושר, איחוד וחלוקה. אסור להתנות את התוכנית בחילופי שטחים.

עמירם קריגר:

יו"ר ועד ירקונה. אני מצטרף להצעה של קטי שנעשה עוד ניסיון לבוא בדין ודברים למציאת פתרון. אני רוצה להתייחס לנקודה שהועלתה. בירקונה ישבו נציגים של ירקונה והגיעו להסכמות. ירקונה מתפקדת כגוף מוסד, צריך לעבור לאסיפה של מושב ירקונה. בשביל שהם יגידו את דברם של התושבים. בסופו של דבר למרות הבנה והסכמה, התושבים של ירקונה, זה מביא להם מסחר, ושינוי דרמטי מבחינת צורת חיים. אני מציע לקיים עוד דיון להגיע להסכמה. שכונה חדשה שאמורה לפתור בעיות של זוגות צעירים אך מדובר במושב ירקונה שהוא חקלאי. זה שאנחנו מושב לא מגיע לנו עונש שלא נוכל לצאת כמו עד עכשיו.

קטי:

בנושא הניקוז, התוכנית גובלת ממזרח ומדרום. פתרונות הניקוז לא ניתן להשאיר אותם לסוף הדרך. אנחנו רוצים פתרונות ניקוז מסודרים מאושרים, פתרונות בביצוע בפועל. כל זה מעוגן בתקנון התוכנית, שלא נתקל בבעיות שקיימות ממערב ומצפון, כל הזמן בעיות ניקוז עירוני לתוך תחומים חקלאיים, בעיות עצומות לשטחים חקלאיים.

אדר' עמוס אורן:

אנחנו מודעים לחילופי שטחים, העברת השטח החום. בעתיד נעשה חילופים. קו כחול שישאר קיים. היינו מוכנים פניה שמאלה. בהצעה שהם יכנסו מכאן. התוכנית שתלויה כאן אינה האחרונה. סקיצה נוספת, שעל סמך הסקיצה הזו אפשרי בתנאי שלא מנתקים את ירקונה.

גב' לוסטינג:

התושבים יעדיפו לעשות סיבובן ושיהיה להם פארק.

אדיב:

לטובת ירקונה ולטובת העניין כמו כל המושבים כניסה אחת, וכניסה נוספת. דרך הים שמתוכננת לחצות את כל המקומות. יש פתרונות לאותו מושב. יחד עם זאת כניסה אלטרנטיבית נוספת תשנה קצת את ההיסטוריה אך כמעט ולא פוגע. אני בעד שיתוף פעולה. אי אפשר לעצור את התהליך. אפשר למצוא פתרונות אך לא לעצור את זה.

החלטה: תכנית הר/ 1305, ישיבה מס' 2005023 מתאריך 5/12/2005

רקע:

התכנית המוצעת חלה על שטח של כ- 117 דונם בדרום הוד השרון ממזרח לכביש 40/402. עניינה שינוי יעוד קרקע חקלאית לשכונת מגורים בהיקף של כ- 740 יח"ד, הבינוי המוצע כולל שני מבנים בני 25 קומות ויתר המבנים מדורגים עד 8 קומות. 28 דונם מוקצים עבור שטח לבנייני ציבור, כ- 26 דונם מיועדים לשטח ציבורי פתוח ושטח למסחר כ- 2.5 דונם. גודל הדירות הממוצע במגורים מיוחד – (המבנים הגבוהים) 108 מ"ר עיקרי ו300 מ"ר מוקצים למועדון. במגורים ב' - 170 מ"ר + 30 מ"ר עליית גג.

מתחם זה מהווה את החלק המזרחי של "ציר החינוך", העובר בין מערב העיר למרכז העיר ושדרת פארקים ציבוריים מצפון לו.

החלטה:

הועדה, לאחר ששמעה את יזמי התכנית ומהנדסת הועדה המקומית "דרום השרון" ונציגי מושב ירקונה מחליטה לשוב ולדון בתוכנית לאחר הגשת תכנית הכוללת פתרון תחבורתי לכניסה נוספת דרומית לפרוייקט. לאור הפתרון ייבחנו מול משרד התחבורה הכניסות והיציאות על ציר 402/40, ויקבעו שלבי ביצוע במידת הצורך.

הועדה מפנה את תשומת לב יזם התכנית לצורך בהצגת פתרון ביוב ותכנית ניקוז הכוללת התייחסות להחזרת מים לקראת הדיון הבא בועדה המחוזית.

התוכנית תוגש לוועדה מקומית דרום השרון שתדון בה בתוך 60 ימים מהיום שהתוכנית תוגש לה. לאחר חלוף מועד זה תדון הוועדה המחוזית בתוכנית.

הערה: ד"ר שוקי אמרני יו"ר הוועדה המחוזית והממונה על המחוז לא השתתף בדיון.

חש/ 8 / 14

רקע

1. גן אירועים "סטואה" בקיבוץ געש מצוי בתחום תכנית חש / 8 / 14 אשר קובעת כי ייעוד הקרקע הינו לשטח ספורט.
2. תכנית חש/ 8 / 14 עניינה הרחבת שטח נופש וספורט ע"י שינוי יעוד השטח ממגורים לנופש וספורט והגדרת זכויות והוראות בנייה. התכנית אושרה להפקדה בהחלטת וועדת המשנה הנקודתית מיום 27.07.98. התכנית נקבעה כטעונה אישור השר ואושרה עפ"י סעיף 108 ג' לחוק התכנון והבניה בתאריך 26.02.2002.
3. ע"פ דו"ח הפיקוח ובבדיקה אשר נערכה ע"י משרד מבקר המדינה, נמצאה אי התאמה בין התוכנית אשר הופקדה ואושרה לבין התוכנית אשר פורסמה למתן תוקף, באשר לייעוד הקרקע ולתכלית המקרקעין נשוא התכנית. בהתאם להחלטת וועדת המשנה הנקודתית מיום 27.07.98 והנחיית לשכת התכנון, נקבע בתכנית, אשר הופקדה, ברשימת התכליות בשטח הספורט "איזור המיועד להקמת מתקנים...., אולם ספורט, אולם תרבות ומועדון". כך גם מופיע בנוסח שפורסם להפקדה ואושרה לפי ס' 108 ג'. עם זאת, בתכנית אשר פורסמה למתן תוקף צויין **אולם אירועים** במקום אולם תרבות.
4. ע"פ דוח הפיקוח במקום פועל כיום אולם אירועים "סטואה" אשר מורחב בימים אלה לגן אירועים המשתרע על שטח של כ- 5500 מ"ר. למקום היתר בניה לאולם ספורט.

החלטה

לאור הפער המהותי אשר נמצא בין התכליות בתוכנית אשר הופקדה לעיון הציבור (אולם תרבות) ואושרה לפי סעיף 108 (ג) ובין התכליות בתוכנית אשר פורסמה למתן תוקף (אולם אירועים), רואה הוועדה המחוזית לנכון לנקוט בהליך של תיקון הטעות. באופן שימחקו מרשימת התכליות המילים "אולם אירועים" ובמקומם יבוא "אולם תרבות" כפי שהופקדו. הודעה על הכוונה לתקן את הטעות תימסר לכל הנוגעים לעניין וכן תפורסם בדרך שפורסמה ההודעה על אישור התכנית, תינתן הזדמנות להתייחס לכוונת הוועדה לתקן כאמור, תוך 30 ימים, שלאחריהן תיתן הוועדה את החלטתה.

הערה: ד"ר שוקי אמרני יו"ר הוועדה המחוזית והממונה על המחוז לא השתתף בדיון.

תכנית ק/3300

רקע:

התכנית עניינה חטיבת קרקע ששטחה כ- 105 דונם בדרום מזרח לג'לג'וליה, ממערב לכביש מס' 6 ומצפון לכביש 531.

התכנית מציעה שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים, שטחי ציבור, דרכים וכו'.
התכנית כוללת כ- 256 יח"ד בצפיפות ממוצעת של כ- 6.5 יח"ד/ד' נטו

תכנית זו משתלבת עם תכנית שד/1004/5 אשר מתוכננת על חטיבת קרקע מצפון לתכנית זו, וביחד יוצרות שתי התכניות את המסגרת התכנונית לבינוי העירוני במזרח ג'לג'וליה.

עפ"י תמ"א/35 (אשר אושרה ע"י הממשלה), ג'לג'וליה מצוייה בתחום מרקם שמור משולב. צפי האוכלוסייה לג'לג'וליה לשנת היעד (2020) הוא 20,000 תושבים. הוראות התמ"א קובעות כי תוספת שטח לפיתוח יתאפשר רק בהתחשב בצורך בשימור ערכי טבע, חקלאות, נוף, מורשת ורציפות השטחים הפתוחים. בנוסף, תוספת שטח למגורים תתאפשר רק לאחר שמוסד התכנון השתכנע בצורך בהרחבה (ולאחר שהוכן תזכיר מיצוי עתודות קרקע).

עפ"י תמ"מ/21/3 התכנית המוצעת הינה בתחום המיועד ל"אזור פיתוח עירוני". הוראות תמ"מ/21/3 קובעות כי בתחום זה הפיתוח העירוני יהיה בהתאם לעקרונות המתייחסים ליעד האוכלוסייה לשוב ותוך התאמה למערכות התשתית והרווחה העירונית.

לג'לג'וליה הוכנה תכנית מתאר אשר אומצה ע"י ועדת ההיגוי הבין – משרדית והוגשה לוועדה המחוזית, התכנית המוצעת תואמת את המסגרת התכנונית שנקבעה בתכנית המתאר לג'לג'וליה.

החלטה:

הוועדה, לאחר ששמעה את הסברי יזמי התכנית, המועצה המקומית ג'לג'וליה, המועצה האזורית דרום השרון נציג מושב ירחיב ומתכנן תכנית המתאר של ג'לג'וליה מחליטה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:

1. תנאים להפקדה:

1. אישור ולקחש"פ.
2. הגשת טבלאות איזון והקצאה לבדיקת השמאי היועץ לוועדה המחוזית.
3. הגשת מסמכי התכנית (כולל נספח תחבורה) לבדיקת יועץ התחבורה לוועדה המחוזית.
4. הגשת נספח פיתוח נופי לנחל קנה, לאישור לשכת התכנון והמשרד לאיכה"ס.
5. הגשת נספח ביוב לאישור משרד הבריאות.
6. הגשת נספח ניקוז לאישור רשות הניקוז.
7. הכללת תחום הנחל ושטח תחנת המעבר בקו הכחול של התכנית, בתיאום עם לשכת התכנון.
8. הטמעת מסקנות הבדיקה האקוסטית בהתאם לחו"ד המשרד לאיכה"ס.
9. בחינת הבינוי בתחום רדיוסי המגן מקידוחי מי השתיה, בתיאום עם משרד הבריאות ולשכת התכנון.

2. **תנאי למתן תוקף** – אישור תכנית לחיבור הביוב למט"ש דרום השרון המזרחי המשודרג. תנאי להיתר בניה, אשר ירשם בהוראות התכנית – חיבור בפועל של מערכת הביוב למט"ש.

3. הועדה מאשרת הקלה בקו בנין מדרך מס' 6 מ-150 מ' ל-110 מ' לייעוד דרכים, חניות והשימושים המפורטים בייעוד "שטח ספורט ונופש" בהוראות התכנית.

4. הועדה פונה לממונה על מחוז המרכז לפעול בתחומים לקידום נושאים שבתחום אחריותו – הדרושים למימוש התכנית שינוי גבולות שיפוט, ביוב וכדומה.

"החלטה זו תהיה בטלה בתוך שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית עפ"י ס' 86 ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה"

הערה: ד"ר שוקי אמרני, יו"ר הוועדה המחוזית והממונה על המחוז לא השתתף בדיון.

שד/1004/5

רקע:

התכנית עניינה חטיבת קרקע ששטחה כ- 322 דונם ממזרח לג'לג'וליה, ממערב לכביש מס' 6. התכנית מציעה שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים, שטחי ציבור, דרכים וכו'. התכנית כוללת כ- 790 יח"ד בצפיפות ממוצעת של כ- 9 יח"ד/ד' נטו.

תכנית זו משתלבת עם תכנית ק/3300 אשר מתוכננת על חטיבת קרקע מדרום לתכנית זו, וביחד יוצרות שתי התכניות את המסגרת התכנונית לבינוי העירוני במזרח ג'לג'וליה.

ביחס לתמ"מ/21/3 הרי שהתכנית המוצעת הינה בתחום המיועד ל"אזור פיתוח עירוני". הוראות תמ"מ/21/3 קובעות כי בתחום זה הפיתוח העירוני יהיה בהתאם לעקרונות המתייחסים ליעד האוכלוסייה לשוב ותוך התאמה למערכות התשתית והרווחה העירונית.

עפ"י תמ"מ/א/35 (אשר אושרה ע"י הממשלה), ג'לג'וליה מצוייה בתחום מרקם שמור משולב. צפי האוכלוסייה לג'לג'וליה לשנת היעד (2020) הוא 20,000 תושבים. הוראות התמ"מ/א קובעות כי תוספת שטח לפיתוח יתאפשר רק בהתחשב בצורך בשימור ערכי טבע, חקלאות, נוף, מורשת ורציפות השטחים הפתוחים. בנוסף, תוספת שטח למגורים תתאפשר רק לאחר שמוסד התכנון השתכנע בצורך בהרחבה (ולאחר שהוכן תזכיר מיצוי עתודות קרקע).

ביחס לתכנית המתאר של ג'לג'וליה, תכנית אשר אומצה ע"י ועדת ההיגוי הבין – משרדית ואשר הוגשה לוועדה המחוזית – התכנית המוצעת תואמת עקרונית את התכנון המוצע בתכנית המתאר לג'לג'וליה.

החלטה:

1. בצפון התכנית אין התאמה מלאה בין גבולות "אזור הפיתוח העירוני" עפ"י תמ"מ/3/21 לגבול הפיתוח בתכנית. הוועדה רואה בכך סטיה מקנה מידה המותרת בהתאם לסעיף 10.1 להוראות תמ"מ/3/21.

2. הוועדה, לאחר ששמעה את הסברי יזמי התכנית, המועצה המקומית ג'לג'וליה, המועצה האזורית דרום השרון, נציג מושב ירחיב ומתכנן תכנית המתאר של ג'לג'וליה מחליטה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:

1. תנאים להפקדה:

1. אישור ולקחש"פ.
2. הגשת טבלאות איזון והקצאה לבדיקת השמאי היועץ לוועדה המחוזית.
3. הגשת מסמכי התכנית (כולל נספח תחבורה) לבדיקת יועץ התחבורה לוועדה המחוזית.
4. הגשת נספח ביוב לאישור משרד הבריאות.
5. הגשת נספח ניקוז לאישור רשות הניקוז.
6. הטמעת מסקנות הבדיקה האקוסטית בהתאם לחו"ד המשרד לאיכה"ס.
7. בחינת הבינוי בתחום רדיוסי המגן מקידוחי מי השתיה, בתיאום עם משרד הבריאות ולשכת התכנון.

2. **תנאי למתן תוקף** – אישור תכנית לחיבור הביוב למט"ש דרום השרון המזרחי המשודרג. בהוראות התכנית ירשם כי תנאי להיתר בניה, אשר ירשם בהוראות התכנית – חיבור בפועל של מערכת הביוב למט"ש.

3. הועדה מאשרת הקלה בקו בנין מדרך מס' 6 מ- 150 מ' ל- 110 מ' לייעוד דרכים, חניות והשימושים המפורטים בייעוד "שטח ספורט ונופש" בהוראות התכנית.

4. הועדה קוראת ליום התכנית לפעול לקידום הסדר עם המועצה האזורית דרום השרון. כמו כן, פונה הועדה לממונה על מחוז המרכז לפעול לקידום נושאים אחרים שבתחום אחריותו הדרושים למימוש התכנית – שינוי גבולות שיפוט, ביוב וכדומה.

" החלטה זו תהיה בטלה בתוך שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית עפ"י ס' 86 ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה"

הערה: ד"ר שוקי אמרני, יו"ר הועדה המחוזית והממונה על המחוז לא השתתף בדיון.

תוכנית – הצ/260/1/4: מתחם יוספטל, שפור אכות מגורים, שינוי מש.צ.פ למגורים ד/2:

מוחמד:

התחדשות עירונית בקדימה. עפ"י מצב קיים במערב קדימה דופן מערבית של היישוב, 3 מגרשים קיימים 70 יח"ד בבניינים של 2 קומות, שמבקשים לעשות פינוי בינוי, במפתח של 8:1, 200 יח"ד, בינוי מדורג של 4 קומות. קו אחורי יוצא כלפי השטח החקלאי הפתוח. ב-2001 דיון במועצה המחוזית, התייחסה לצפיפות המוצעת ואופן הבינוי וקבעה שתתקיים ועדת היגוי בהשתתפות נציגי רשויות, ועדה מקומית, נציגי משרד החקלאות, נציגי משרד איכה"ס, צפיפות אז של 21 יחידות נטו. ועדת ההיגוי לצרף שטח חקלאי נוסף תממ/23/1 להוריד צפיפות. ההצעות נדחו ע"י הנציגים. בחנו את התוכנית, והגענו למסקנה, לכלול את המתחם הזה A בדרום מערב קדימה שמתוכנן ע"י משרד השיכון, והניסיון היה לשלב במתחם עם כל התכנון של המתחם כולו, תכנון של בניה רוויה.

בישיבה האחרונה של ועדת היגוי 2005 הוצג לנו הפתרון הזה שאינו שונה מהפתרון המקורי, שילוב של המתחם הזה עם המתחם הארצי. עשינו בדיקה בתוך המתחם וגם מבחינת הסביבה של המתחם, ומצאנו שיש מקום לאשר גם בצפיפות המוצעת, ולהסתמך על שטחי הציבור הקיימים.

דובר:

אנחנו עשינו עבודה של מספר פגישות. מוחמד הסביר את הנושא. הגענו להבנות והבנו שצריך להגיע לפה לאשר להפקדה.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

בהחלטה הקודמת ביקשו לראות חלופות נוספות. חזרו שיש נימוקים והצדקה.

דובר:

צוות ההיגוי בחר בחלופה הזו.

חיליק:

ההסבר של מוחמד מדויק. התהליך היה בשלבים הראשונים עברנו מספר חלופות הצענו בתב"ע. חצרות פנימיות, דירוג בין שלוש קומות לשמונה קומות בין האזור הבנוי לשטח הירוק. דופן אחת יוספטל בדופן השניה כיוון מערב דבוק לשדרת עצים, אקליפטוסים, אנחנו נצמדים למערכת הירוקה ממערב ומזרח. חלופה של חצרות, הייתה גישה שצפוף בחצרות. מכל מיני בינויים שהועדה המחוזית ראתה והגענו לבינוי שנותן מענה כי נכון, מן שבלול שמתקפל חוץ ופנים מתקשר לשכונה הקיימת ומתרחק 18 מ', ובקטע השני פתוח לחצרות. נותן אפשרות לשלב את הירוק בצורה הטובה ביותר.

הגובה של הבניין משתנה בן ארבע קומות רחוב פנימי לשמונה קומות באחורי, מגבוה לנמוך. כל החלק המרכזי פתוח לרחוב יוספטל והגינות הציבוריות פתוחות לאחור. מדברים משמונה קומות לארבע, בניה ירוקה לאורך הקומות. יש או דירות צמודות קרקע או דירות עם גגות שפונות לכל הכיוונים. היום אנחנו ב-200 יחידות. היינו בשטח של משרד השיכון 25000 מ"ר. צמצמנו את הנפח הבנוי הגענו ל-23,641 מ"ר שטחים עיקריים. בדקנו בתכנון מפורט של כל היחידות. תכנון מלא של כל יח"ד, ויש לנו רשימה של כמות היחידות.

אנחנו נמצאים ב-200 יח"ד שמתוכם חילקנו לדירות קטנות וגדולות. התוכנית הזו מאוד ישימה מבחינת אפשרות בניה, קטע אחד מגרש אחד, מגרש שני, מגרש שלישי, כל אחד יכול להיבנות בנפרד עם הגשת תוכנית בינוי נפרדת. אפשרות יישום יותר נכונה.

מבחינת שטחים, שטחים ציבוריים קיימים בתוך המבנים. סה"כ השטחים הציבוריים 2.5 דונם, שכוללים את השטחים האלה, הכנסנו בהצעה של התוכנית תחום בניה מירבי שלא יפתחו השטחים הפנימיים. ניתן לעשות בצורה אחרת של תב"ע כשפ"פ או שב"צ. אני מבחינתי מסוגל להגיש את זה בכל השיטות הטכניות.

ורד:

מתוך הירוק מה משמש ירוק, חניונים?

חיליק:

חניונים מתחת לקרקע. לכל מגרש יש את התקן. חני ה תת קרקעית בקומה אחת, פותר את כל כמות החניות הנדרשת. השטחים האלה זהים לשטחים הירוקים הקיימים היום 1.45 דונם. אפשר לשקול להגיש כשפ"פ, שפ"פ, תחום בניה מירבי.

הבתים לאורך הרחוב דו קומתיים, וארבע קומות. הקטע שבנוי לאורך הרחוב הקטע הזה והזה, קו בניה רגיל. קו בניה במגרש 10 מ', להרחיק וליצור שטח ירוק מרכזי.

רפי:

מדוע לא כללתם תמהיל של יחידות גדולות וקטנות בהוראות התוכנית?

חיליק:

השאלה אם זה חשוב.

דוד אמגדי:

המנהל קבע אמות מידה. יש חוכרים.

חיליק:

לגבי התכנון המיקום של הקבוצת מגורים הזו, והתכנון העתידי, משרד השיכון מקדם תכנון, יושב על פארק בשכונה עתידית, יושב ממש מעבר, מוסיף מעבר לחורשת האקליפטוס עוד שטח של 6 דונם כפארק ציבורי. תמהיל שבדקנו, 20, 80. פה בתוך השכונה החדשה פארק גדול על גבעה, שטח ירוק שחודר, זה יושב על שטחים ירוקים יפים.

מוחמד:

אפשר להגדיל את השצ"פ, לקבל דונם שצ"פ בתוך התוכנית.

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

יש אפשרות לקבוע כשפ"פ?

דובר:

שפ"פ לא טוב, שצ"פ.

החלטה לתכנית הצ/260/1/4 - קדימה, פינוי בינוי קדימה.

רקע:

התכנית הנדונה עניינה התחדשות עירונית במתחם מגורים הנמצא ברח' יוסף טל במערב קדימה ע"י פינוי ובינוי מחדש וזאת עפ"י מפתח של כ- 2.8:1 יח"ד. התכנית מציעה הגדלת מספר יח"ד מ- 70 ל- 200 יח"ד (סה"כ תוספת של 130 יח"ד) בבינוי מדורג של 4 עד 8 קומות, סה"כ 10 מבנים בתחום התכנית. הצפיפות המוצעת בתכנית הנה כ- 20 יח"ד לדונם נטו, סה"כ 23,645 מ"ר שטח עיקרי, 10,500 מ"ר שטחי שירות על קרקעיים וקומת מרתף בשטח של 24,000 מ"ר לחניה תת קרקעית).

התכנית נדונה במליאת הועדה בתאריך 24.3.2004 ובהחלטה נקבע כי הצפיפות והבינוי המוצעים בתכנית חורגים בשיעור ניכר מהצפיפות והבינוי המקובלים בישוב. יחד עם זאת הועדה הכירה בצורך בשדרוג יח"ד הקיימות במקום והחלטה כי יש לבחון פתרונות חלופיים, דוגמת עיבוי המבנים הקיימים, הרחבת תחום התכנית וניוד חלק מהזכויות הנדרשות לאזור הגובל טרם קבלת החלטה סופית בנדון ע"י ועדת היגוי בהשתתפות מתכנן המחוז (יו"ר), נציגי משרד הבינוי והשיכון, איכות הסביבה, משרד החקלאות, ממ"י, המועצה המקומית והועדה מקומית שרונים.

בועדת היגוי שהתקיימה בתאריך 28.10.2005 בלשכת התכנון לאחר בחינת מכלול הנושאים ובניהם האפשרות לעיבוי והרחבת שטח התכנית מערבה, סוכם להמליץ בפני הועדה לקדם את החלופה אשר מאפשרת שלוב המתחם עם הבינוי הקיים בצד המזרחי מחד ועם התכנון העתידי המתגבש במתחם A בצד המערבי מאידך, וזאת ע"י דירוג הבינוי מ- 4 קומות במזרח עד 8 קומות במערב.

עפ"י ממצאי הבדיקה הפרוגרמטית למתחם יוספטל וסביבתו נמצא כי ניתן להקצות חלק מהשטח הציבורי הפתוח הנדרש בתחום התכנית ולהסתמך גם על שטחי הציבור הנמצאים בסביבה הקרובה לפרויקט.

החלטה:

הועדה לאחר שהוצגו לה ממצאי ועדת ההיגוי ולאחר שבחנה את התכנית המוצעת ושמעה את הסברי יזמי התכנית ונציגי המועצה מקומית קדימה והועדה מקומית שרונים מחליטה להפקיד את התכנית וזאת לאחר מילוי התנאים הבאים:

1. הרחבת השטח הציבורי הפתוח הנמצא בדרום התכנית באופן שיתקבל לפחות דונם אחד לשצ"פ. קווי הבינוי הסמוך לשצ"פ יהיה 0.
2. השטח הנמצא בין המבנים והוצג כשטח לפיתוח נופי בתכנית הבינוי, יועד לשטח ציבורי פתוח וזאת בתיאום עם לשכת התכנון.
3. יקבע בהוראות התכנית כי לפחות 20 % משטח המגרש יהיה פנוי מבינוי עילי ותת קרקעי לצורך החדרת נגר עילי וגינון שיאפשר נטיעת עצים בוגרים.
4. נספח הבינוי ייקבע כנספח מחייב בנושא התכסית וגובה הבינוי.
5. יקבע בהוראות התכנית כי החניה תהיה חניה תת קרקעית.
6. יקבע בהוראות התכנית כי שינוי במספר יחידות הדיור יהווה סטיה ניכרת.
7. יקבע בהוראות התכנית כי 20% ממספר יח"ד יהיו בגודל שלא יעלה על 80 מ"ר.

" החלטה זו תהיה בטלה בתוך שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית עפ"י ס' 86 ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה "

הערה: ד"ר שוקי אמרני, יו"ר הוועדה המחוזית והממונה על המחוז לא השתתף בדיון.

תוכנית – ק/3300:

תוכנית – שד/51004:

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

אנחנו בדיון חוזר. שתי תוכניות נדונו כאן בוועדה.

שגיא:

שתי תוכניות שד/51004, ק/3300 שתי התוכניות במזרח ג'לג'וליה, דיון במאי 2005. הוחלט לשוב ולדון לאחר דיון בין מתכנן המחוז מועצה איזורית ג'לג'וליה דרום השרון. תוכנית אחת בתחום קאסם, תוכנית שניה בתחום שיפוט דרום השרון. התוכנית מדברת על תוספת יחידות מגורים, 6.5 דונם, מגיע ל-9 יחידות לדונם.

מדובר על אזור שצמוד לכביש 6, הרחבה של ג'לג'וליה. תממ/21/3 שטח לפיתוח עירוני. תאומת עם תוכנית המתאר של ג'לג'וליה אומצה ע"י ועדת ההיגוי. נקבע לשוב ולדון בתוכנית. ביחס לדיון הקודם הועדה קבעה מספר נושאים שעל המתכננים להתקדם בהם. נושא של תיאום תוכנית עם משרד התחבורה ויועץ התחבורה, נספח פיתוח, רדיוסי מגן, הגשת נספח ניקוז, מיגון אקוסטי, נושא של תחנת מעבר.

ברכה אור:

התייחסות לתוכנית כמיקשה אחת. מדובר בהרחבה של מגורים של ג'לג'וליה, הרחבה לכיוון מזרח. תוכנית מתאר הקצתה הרחבה בדרום, מזרח, חלק צפוני. ג'לג'וליה ב-2020 ... היום כ-8500. עפ"י תוכנית מתאר 15,000 תושבים, מחסור ביחידות דיור. התוכנית 1040 יחידות, פוטנציאל של 700 מתוך 2000 יחידות. התוכנית מתחלקת לשתיים, 322 בתחום הדרום ו-133 בכפר קאסם.

עפ"י תממ/35 אזור משולב, הרחבה צמודת דופן. צפיפויות ברוטו 2.4 דונם. יעודי קרקע, צמידות לכביש 6, קו בניין של 100 מ', בתוך הקו בניין הזה נכלל הכביש הטבעתי. הקצאות גדולות לצורכי ציבור, 70% מהשטח מיועד לצורכי ציבור, 30% שצ"פים, שמתוכם 26 רצועת הפרדה, 7% מבני ציבור. קומפלקס של בתי ספר, גני ילדים ומסגד באזור המגורים. דרכים 32%. בנינו מערכת המתקשרת למערכת הקיימת, טבעת תנועה מסביב ליישוב.

הבינו מגורים אזור ג', המגרשים מתחלקים לשני סוגים, 450 מ' ל-4 יח"ד, 600 מיועדים ל-6 יח"ד. 450 כ-80% 600 מ' כ-20%. נדרשנו להגיש נספחים. כביש 6 תוצאות בדיקה אקוסטית. ואדי קאנה דרש נספח נופי ונספח ניקוז. יש לנו נספח ביוב, נספח מים, תחנת סניקה קיימת של ג'לג'וליה מתקן טיהור שפכים.

הנספחים מאושרים, נספח אקוסטי קיבל אזור, נספח ביוב הועבר.

היועצים נמצאים וכל אחד יציג את הנושא שלו.

על המובלעת הזו יש תוכנית למגורים. (מראה תשריט).

עופרה לבנה - יו"רית הועדה:

הם לא יכולים להראות תוכנית בהליך.

ברכה אור:

לא הכללנו את רצועת הנחל בתוכנית כדי לא להכביד על הוצאות הפיתוח.

ג'לל מנצור:

יועץ תחבורה. ג'לג'וליה בין מערכת דרכים של כביש 6 מצד מזרח, כביש 444 שהוסט לפני חמש שנים, התחום שלו עבר בג'לג'וליה, יש 531, ו-523. היום בפועל ג'לג'וליה נשענת על כביש 444, ויש עוד כניסה נוספת מצד דרום, היכן שתחנת הדלק. השינוי המשמעותי מבחינה תחבורתית לגבי המערכת הזאת, שאנחנו לאור כביש 531 ושדרוגו לדרך פרוורית היום ההצטלבות בין 523 ו-531 באמצעות רמזורים, יש בכוונת מעצ וחוצי ישראל להכניס גשר, שישלול את הנגישות הדרומית שקיימת בג'לג'וליה. זו הסיבה שמעצ ומשרד התחבורה המליץ וביקש את הכניסה הזו של ג'לג'וליה על כביש 523 ברמה מקומית. כביש ברחוב של 24 מ' שמתחבר לצד הדרומי, לכביש 523. בנקודה הזו על ההמשכיות של הכניסה הקיימת של ג'לג'וליה. בהמשך מתחברים שוב לכביש 444 שבוטל, היום כביש פנימי בתוך ג'לג'וליה. היה פעם רעיון שאנחנו מעבירים את הכביש בסמוך לכביש 6, וצמוד למבנים, כביש חוצה ישראל התנגד. חוצה ישראל רוצה את הכביש במרחק של 100 מ'. זה הצד התחבורתי בגדול.

רפי:

מה הכיס?

עודה פייאק:

תחנת מעבר לפסולת מוצקה. היא בהיתר.

ברכה אור:

המרחק פונקציה של גבולי הצפה. תחום ההצפה קובע את רוחק הבניינים מציר הנחל.

עדיב דאוד:

ועדת ההיגוי ליוותה את התוכנית, תוכנית האב, נציגים של כל המשרדים, ברמת מטה ומחוז. התוכנית שהתגבשה מספר חלופות תוכנית של גילגוליה. מרחיבים את הישוב בשלושת הכיוונים, לאפשר את שטח השיפוט של גילגוליה, מגובש למגורים ותעסוקה. אזור הנחל כאזור השצ"פ העיקרי של הישוב. מקומות שמתרחב יותר ופחות. מספר של שצ"פים בשכונה המזרחית והמערבית. תוספת תושבים בשנת 2020, תוספת יח"ד שתוכנית מתאר צריכה לספר 2024 יח"ד נוספות מעבר ל-580 קיימים. במסגרת כל השלבים תאמנו תוכנית ברמה המתארית התכנון הגיע לגירסה ע"י ברכה כתוכנית מתאר.

הפרוגרמה הכללית של תוכנית מתאר, שתי התוכניות, שד וה-ק, 900 יח"ד ביחד, פחות מהמספר שברכה הציגה. רואים את המתחם הזה כבניה יותר צפופה 8 יח"ד לדונם. על מנת לאפשר פתרון למצוקות לתושבים חסרי קרקע, ולשמור על מגוון של פיתוח סגנונות שונים של בניה. באזור הנחל בינוי פחות אינטנסיבי, ולשמור על איכות חיים ושצ"פ מרכזי.

ורד:

בתוכנית הזו הם לא הכניסו את הנחל.

עדיב דאוד:

תוכנית המתאר כוללת את כל השכונות. מבחינת חלוקה צריכים לחשוב איך מחלקים. תחנת מעבר, אנחנו לא רואים באזור השצ"פ המרכזי של הישוב כמשהו לא ידידותי לסביבה, אלא אפשרות להעביר את הדבר זה מחוץ לישוב, או באזור התעסוקה, רחוק מהנחל, על מנת למזער השפעות של תחנת המעבר על הנחל.

כל נושא התחבורה תואם איתנו, כביש טבעת מסביב ליישוב, נקודת אמצע 5233, הצלע המובטלת של 444 הדופן המערבית החובקת את הישוב מהצד המערבי.

נטע:

השטח עם הפסים האדומים, מה האזור?

ברכה אור:

מחוץ לתחום התוכנית. האזור באזור הצפה יותר גדולה של הנחל. הקו הכחול גבול התוכנית.

דוד אמגדי:

תוכנית מלפני הרבה שנים. קרקע של פתרונות מגורים. אחרי מגעים אינטנסיביים הגענו לצפיפות ביישוב כמו גילגוליה, הראשונה בהרבה מאוד שנים קרקעות בבעלות המדינה, שלב ראשון של יישוב תוכנית המתאר. עברה הרבה דיוני היגוי. יש בה צורך ונכונה לגילגוליה. התוכנית הזו החלה עם מושב ירחיב חוכר הקרקע. במהלך השנים ישנה התנגדות מטעם המושב. אבל היא לא נעשתה בחושך, היא נעשתה באור עם המושב.

אילן שוהם:

אפשר להגיד שהתוכנית נעשתה בעבר בתיאום עם המושב. עכשיו אין תיאום. 250 דונם. נכון להיום מוגשת תוכנית ללא הסכמת המועצה האיזורית ללא הסכמת היישוב, בתחום המועצה האיזורית. יש מצוקות בגילגוליה, בשיטה הזו לא יגורו עוד הרבה שנים. היה סיכום בין המנהל לבין המושב, שהמושב מקבל פיצוי מסויים. המושב אמר שינוי החלטות אז אין פיצוי, ואין הסכמה. כשרוצים יש פתרונות בנושא הזה. הנושא הוא חד משמעי בצורה הנוכחית זה טעות לקדם את התב"ע. היא לא תקדם את המהירות של המגורים במקום. מצב קיים 322 דונם, מצב מוצע 306, התאדו בשטח. מצב קיים לא נכון. המצב הקיים לא מייצג את המצב הקיים בתחום דרום השרון. קו כחול לא קיים.

דוד אמגדי:

השטח חקלאי, הדבר היחיד בית העלמין.

אילן שוהם:

באזור הזה לא מופיע בית העלמין, לא השצ"פ.

ההערות הטכניות הם ברות תיקון. אם צוות התכנון היה עובד על בסיס מדידה מסודרת, זה לא בתחום גילגוליה וקסם, המודד היה בא אלינו היה מעלה דברים אלה. אם רוצים להוציא היתרים צריך למצוא דרך להגיע להסכמות. בתחום גילגוליה כל השכונה שרואים פה בדרום השרון. ביה"ס שרואים פה הוא בתחום דרום השרון. זה לא אומר שאין שיתוף פעולה בין גילגוליה לדרום השרון. הדבר היחיד שלא הולך העברת תחום השיפוט. על מנת שפה אפשר להוציא היתרי בניה צריך להגיע למצב שהוא השרון לא מתנגדת.

דוד אמגדי:

הגשנו תוכנית לועדה המקומית והיא סרבה.

עו"ד עדיני:

אני על התוכנית מלפני כשבוע. אמגדי מדבר על מ-1999. כרגע נוצר מצב אבסורדי מאחר שהמושב בעל הקרקע, 250 דונם, ויכוח בין המושב לבין גילגוליה. אנחנו כתבנו ושלחתי מכתב לועדה לכל הגורמים בארץ, שר הפנים, הסוכנות בעלת הקרקע, מכתב שהעברתי את פירוט הנושא. ביקשנו, אי אפשר לדון בלקיחת 280 ממועצה איזורית בלי שהמועצה האיזורית תדע ותיתן את דעתה. ככה לא תיפתר הבעיה.

הבעיה תיפתר כשהמושב חלק מהתוכנית, שהוא ידע מה הוא מקבל תמורת 280 דונם. אותה מצוקה קיימת במושב ארחיב. זה מעבר לרמה של תכנון, זהו התנצחות מיותרת שאסור שתקרה. צריך לשבת פה נציג המועצה האיזורית. אומרת ממ"י ניתן לכם קרקע אחרת, לא נותן חלופה. נמצאים שני רשויות שמתנצחים בכלל לא רמה תכנונית.

דוד אמגדי:

המנהל הגיש תוכנית.

עו"ד עדיני:

המנהל לא יכול להגיש תוכנית מבלי שבעל הקרקע, שזה חוזה משולש. אני מבקש שהדיונים בועדה זו במיוחד עם תוכנית המתאר שלוקחת מהמושב עוד 200 דונם. הציגו את תוכנית המתאר כרגע. צריך לדעת לקראת פני העתיד. הפתרון היחיד שהמועצה האיזורית והמושב ישבו וידונו וימצאו פתרון לשני הצדדים.

דוד אמגדי:

נכון שהמושב בשלב מסויים, אנחנו מנהלים את ממ"י יש לנו זכות להגיש תוכנית על קרקעות המדינה. אני שמח לשתף פעולה עם רשות השרון. וגם אם ירחיב עשינו שיתוף פעולה. לצערי לא יכולים להציע הצעות כלכליות.

עודה:

התוכנית ב-97 הוחל בתכנונה, באוקטובר נקבעו המתכננים. אני כראש מועצה הובלתי מהלך מול המנהל. התוכנית הזו נועדה לשבור בעיית מצוקה, לפי הערכתי הישוב הרביעי במגזר הערבי שנמצא במצוקת קרקע, ציפוף קרקע. הישוב גילגוליה הוא בנוי דמוגרפית על 95 משפחות. מרבית התושבים מהגרים שאין להם נכסים. בישוב הזה אין קרקעות. אפשר לראות את המצוקה בצילום אוויר. יושבים על 800 דונם כולל שטחים ציבוריים, כולל בתי ספר, גנים, כבישים, כ-9000 איש. הכנו את התוכנית לפני המתאר לנסות לפתור את המצוקה. לשמחתנו גם המנהל וגם דרום השרון ומתוך מצוקה לגילגוליה ב-90 אישרו תב"ע שד עדיין בתחום שיפוט דרום השרון. התוכנית אושרה על מנת לפתור מצוקת דיור. השכונה הזו מלאה, (מראה צילום) כרגע לישוב אין לאן להתפתח. הגיעו עד לחמש קומות עבירות בניה. וכבר הוצאו צווי הריסה נגד אנשים. בשכונה הזו יש ארבע קומות. יש צפיפות, ולכן הסכמנו על יח"ד שיהיו בתוכנית. לגבי בית הקברות. בדקנו את התב"ע שלכם שאושר ב-89, לידעתך הקברים יושבים על אדמות גילגוליה. הבית קברות שלכם נלקח גם בתוכנית הזו לפי הגבולות הקיימות שלו. כך שהמחלוקת הזו חבל להעלות אותה.

עו"ד עדיני:

יש החלטה של בימה"ש.

עודה:

משכנו את התביעה. עדיין שומרים זכויות לפנות לבימה"ש מחוזי. מעבר לזה יש ועדת מנהל. אתה לא בעל קרקע. יכול להיות שמגיע לך 10%. כמו שנתן לקיבוץ חורשים יתן גם לך. אתה לא בעל קרקע, בעל הקרקע זה המנהל. ולכן חובה על המנהל וחובה על דרום השרון להבין את הצרכים של

הישוב ג'לג'וליה, אי אפשר למנוע מהישוב להתרחב, ולתת לתושבים לבנות קורת גג. מבקש לא לעכב את התוכנית הזו. לעזור לישוב להתפתח ולאשר את התוכנית.

תוכנית – רצ/1/49: התחדשות עירונית ופינוי בינוי במתחם רוקח:

החלטה: רצ/1/7/49 ישיבת מליאה מספר 2005023 מתאריך 5/12/05

התכנית הנדונה נמצאת בין הרחובות מאירוביץ, לבונטין, נורדאו, יודלביץ במרכז ראשל"צ וחלה על שטח של כ- 18 דונם.

התכנית מציעה פינוי של 99 יח"ד קיימות.

התכנית הופקדה בתאריך 4.8.05 ולא הוגשו לה התנגדויות.

בשל הערות מינהל התכנון לאי התאמה בן מס' יח"ד הרשומות בפתיח להחלטת ההפקדה מיום 27.11.02 לבין מס' יח"ד שהופקדו בפועל הובאה התכנית למען הסר ספק, לצורך הבהרה.

הועדה לאחר ששמעה את הסבר לשכת התכנון, בעניין סתירה לכאורה בין מס' יח"ד המוזכרות בפתיח להחלטת ההפקדה מיום 27.11.02 לבין מס' יח"ד כפי שהופקדו בפועל, סבורה כי ניתן לתקן את הטעות.

שכן התשריט שהוצג לועדה ואותו הוחלט להפקיד כלל פרוט מס' יח"ד בכל אחד מהבנינים סה"כ 423 יח"ד, וכן הוראות התכנית כללו את האינפורמציה הנדונה באופן ברור.

למען הסר ספק מבהירה הועדה כי לעניין מס' הקומות, ההתייחסות בהחלטה מיום 27.11.02 הינה לקומות העיקריות במבנה, ובנוסף להם קומות עמודים וקומת גג כפי שפורט בהוראות התכנית שעמדו בפני הועדה בעת הדיון.

הועדה בחנה את תוספת יחידות הדיור אשר הופקדה לגופה, ומצאה כי השצ"פ המתקבל משפר את התוכנית המקורית וכן התקבל אישור עיריית ראשל"צ מה- 1.9.02 לעניין הקף השב"צ ביחס לתוספת יח"ד.

עם זאת מבהירה הועדה שהיא מצפה כי מתכנן המציג תכנית בפני מליאתה יציג את **מלוא** הנתונים הרלבנטיים לתוכנית, וודאי שבכלל זה את העובדה שמדובר בתוספת יחידות דיור, כאשר זה אחד מעיקרי התוכנית הנדונה.

הערה: ד"ר שוקי אמרני יו"ר הוועדה המחוזית והממונה על המחוז לא השתתף בדיון.

תוכנית חש/14/8: אזור נופש וספורט בגעש:

שירי לי:

תוכנית משנת 2002, המטרה שינוי. במסגרת ההחלטה של הועדת משנה, כפוף להפקדת התוכנית. תיקונים טכניים בין השימושים המותרים גן אירועים, בכפוף לתיקון שנעשה בטרם הפקדת התוכנית, הפך לגן אירועים וחזר לאולם. כתוצאה מדו"ח מבקרת המדינה פער בין התוכנית למתן תוקף, וכיום קיים אולם ספורט בהיתר, במקום פועל גן אירועים.

שחר:

קיים פה אולם ספורט במרכאות, ההיתר לאולם ספורט. כמה שנים טובות פועל שם אולם אירועים בשם סטואה. האולם הזה פועל ללא היתר לשימוש חורג. הורחב האולם לגן אירועים בצורה לא חוקית, יש לציין שהועדה המקומית מטפלת משפטית נגד הבניה הבלתי חוקית של הגן.

ירדן ערמון:

הוגש כתב הריסה מנהלי, והיה דיון אצל השופטת בנתניה ביקשו להתנות את הצו, בלי מעמד שני הצדדים. במעמד שני הצדדים דחתה דיון למרץ 2006. עשו שמה בניית ליד האולם ללא היתר, וגם שם היגשנו תביעות.

עו"ד מצגר:

נושא הדיון תיקון טעות סופר.

שחר:

זה שימוש בניגוד להיתר. געשים נמצא כאן, אולם אירועים, שפועל בו באיזור הזה, ללא כל היתרים.

ירדן ערמון:

אין שם אולם אירועים. ליד הבריכה עושים חגיגות. כאולם אירועים לא ידענו שיש דבר כזה שמה. יש מרחצאות של געש.

אפרת:

(הקראה מתוך דו"ח מבקר המדינה).

ירדן ערמון:

אני לא יודע על שום גן אירועים.

צריך לראות בהתרות של ספורט, מועדונים, מסעדות.

אתמול נשלחה על ידי דלית בקשה שלא נדון בשתי בקשות להיתרים בגעש. אני רוצה להבהיר שקיבוץ געש ביקש להגיש מבנה בתכליות גן אירועים, ולהסב את אולם הספורט, לשם כך בקשות להיתרי בניה. בהמלצת מהנדס הועדה להביא לדיון כדי לסרב לנושא של אירועים כי שני במחלוקת. התקבל הרושם כאילו מישו רוצה לעשות מחטף. יש כרגע בעיה כלשהי, אנחנו לא הולכים לאשר את זה. זה היה על סדר היום. החלטנו להוריד את זה מסדר היום. היינו פשוט באותו קו מחשבה.

עו"ד מצגר:

מטעם קיבוץ געש. (הקראה). התוכנית תקפה לכל דבר ועניין והינה מעשה גמור. (הקראה). תיקון תכלית בדרך של תיקון סופר. מטרת הדיון הודעה על תיקון טעות סופר. עפ"י סעיף 119 לחוק (ציטוט). מדברים במעשה עשוי ואין דרך לשנות מעשה עשוי לטעות סופר.

הועדה המחוזית בישיבתה מיום 27 ליולי 98 החליטה (מקריאה החלטה). בהחלטת הועדה עצמה בהתייחס בהערות לשכת התכנון שנתנו ע"י לשכת התכנון ואשר הביאו את הדרישה להוריד את אולם האירועים. הועדה המקומית הורתה ללשכת התכנון והגישה תוכנית מופקדת שלא מופיע בה אולם אירועים. לתוכנית לא הוגשו התנגדויות טעונה הקלה מתמא/13, הועדה המחוזית קיימה דיון והמליצה על הקלה מתמא/13. ולנת"ע ב-2002, התוכנית נדונה פעמיים בולנת"ע, ישיבה אחת ב-2001 והשניה ב-17 ליולי 2001. נתעוררה שאלה של היקף הבינוי. בישיבה השניה אושר הקף הבניה למרחצאות. לאחר מכן התוכנית הועברה לאישור השר, והתוכנית אושרה ונחתמה ממנהל התכנון.

תוכנית שעברה את כל ההליכים, מוסדות התכנון שדנו באישורה של התוכנית, הועדה המחוזית, משום שהתוכנית המתוקנת הועברה ע"י הועדה המקומית, תיקון של מהנדס הועדה המקומית שמחק בטיפקס. והתוכנית לאחר מכן, ב-98 עברה מוסדות תכנון, ועדה מחוזית, מנהל התכנון.

אמרו לתקן תוכנית שעברה להפקדה, הופקדה תוכנית ועברה ונדונה, לא העותק המתוקן. זה עבר את הועדה המחוזית, את הולנת"ע. התיקון שנדרש ע"י לשכת התכנון בוצע ע"י מגיש התוכנית באמצעות הועדה המקומית. מסיבה זו או אחרת התוכנית שנדונה, 6 למרץ 2002 לאשר את התוכנית.

רונית :

התוכנית שאני מחזיקה בלי הטיפקס, מחוק האירועים וכתוב תרבות. העותק הגיע לראשונה בפברואר 2002 אצלכם ופה. העותק בפני הולנת"ע ב-2001. למה היה צריך להדפיס ב-2002 תקנון חדש?

אפרת :

העותק בהמשך להערות לשכת התכנון אין בו גן אירועים.

עופרה :

מה שהופקד אנחנו יודעים מה הופקד.

רונית :

המתוקן הופקד. זה ב-98.

עופרה :

התוצאה שאושר משהו שונה ממה שראו אנשים בהפקדה.

עו"ד מצגר :

הופקד ב-98 ואושר להפקדה ב-98. התוכנית הופקדה ב-13 ליוני 99, געש שטח נופש וספורט. (הקראת המסמך). הקדמתי ואמרתי שהתוכנית הינה מעשה עשוי. התוכנית שקיבלה תוקף שהועדה המחוזית החליטה לאשרה ב-6 למרץ 2002, סעיף 2 להוראות התוכנית, אני קוראת בשטח ספורט תכליות מותרות, אולם ספורט, וגן אירועים. פורסמה בילקוט הפרסומים ביולי 2002.

עופרה :

אם תוכנית הופקדה בצורה מסויימת ללא התנגדויות, היא מאושרת.

עו"ד מצגר :

תיקון לא בדרך של טעות סופר. יש לי תוכנית תקפה לכל דבר ועניין. דבר אישורה בילקוט הפרסומים חלפו למעלה משלוש שנים. נתגלה לכם בעקבות דו"ח מבקר המדינה. אין דבר כזה שאתה מבטל תוכנית, מבטל הוראה של תוכנית אחרי שהיא שלוש שנים מעשה עשוי ומוגמר.

אמגדי :

עשינו את זה במודיעין לאחר שנתיים.

עו"ד מצגר :

סעיף 119א' המועד 15 יום מיום הפרסום. הבאתי ספרים עבי כרס כדי להראות התייחסות של הפסיקה של יצחק זמיר. הסמכויות של רשות מנהלית לשנות החלטותיה עושים את זה ועדה מחוזית, אבל היא יכולה לחזור מהחלטותיה, היא צריכה סיבות כבדות משקל. אינה רשאית לעשות זאת כשהתקנה פורסמה.

אפרת :

פסק דין שמורה על אפשרות לעשות תיקון סופר.

עו"ד מצגר :

האם טעות סופר. יש לזה השלכות וחשיבות. אני מייצגת את קיבוץ געש, שיש לי אירועים, יש לי זכות מוקנית לקבל היתר בניה, לעשות עיסקאות, מבחן הציפיה.

רונית :

הגשתם באופן שיש בו בהחלט כדי להטעות.

עו"ד מצגר :

אתם האחראים על זה. כל מה שנעשה ע"י ועדה מחוזית ומוסדות תכנון, תכנית תקפה שכתוב אירועים. אני לא צריכה ללכת לאולם אירועים שבא אלי ורוצה לעשות הסכם להגיד אולי בעצם יש פה טעות. גם דו"ח מבקר המדינה לא אומר לכם שזה טעות סופר.

רונית :

המחדל שלנו בזה שלא בדקנו אתכם?

עו"ד מצגר :

עשינו מה שרציתם.

רונית :

פה הגשתם בלי תיקון.

עופרה :

מי מגיש תוכניות למתן תוקף? ועדה מקומית.

ירדן ערמון :

אתם בדקתם את זה, וגם מנהל התכנון.

עופרה :

ידעת שלא צריך להיות ככה, למה הגשת ככה?

רונית :

האם אתם מסכימים שהעותק שאושר לא תואם את רצון הועדה.

ירדן ערמון :

איך שאת מציגה את זה לא מדויק. עו"ד מצגר טענה לא מופיע בהחלטה להפקדה שלא יהיו אירועים. כנראה התגלגלה טעות לכל אורך הדרך על כל מוסדות התכנון שהתוכנית בסמכותם לבדוק את זה. אני מסתכל על המהות של התוכנית.

רונית :

מה שאושר לא הרצון התכנוני של הועדות.

עו"ד מצגר :

אני מסכימה.

אמגדי :

זה נושא משפטי. כתוב, מטרת הדיון תיקון טעות סופר. יש דין במדינת ישראל בעניין פרשנות. יש מעשה מוגמר, ותוכנית מוגמרת. אם הועדה המחוזית סבורה שזה שומו שמיים שיהיה גן אירועים, להפנות לאפשרות להכין תוכנית שינוי לתוכנית הזו. המקרה של האירוסים בנתניה, תוכנית פורסמה למתן תוקף, בעקבות ההסכמה של קרן החזירו לועדה המחוזית.

עו"ד מצגר :

ספרו של יצחק זמיר פרק א'. סעיף 21 לחוק הפרשנות. בג"ץ שיש שם את ההלכה 2285/93 נחום נ' ראש עיריית פי"ת. עמוד 645. ספר של פרופ' ברכה, משפט מנהלי עמ' 270-283. פרק 38 בספרו של פרופ' זמיר, עמוד 981, פסקי דין המתייחסים לדרכים ושינוי וביטול החלטה.

ירדן ערמון :

כל הגורמים שעסקו בתוכנית ועדה מקומית, מחוזית, שר הפנים, אף אחד לא התכוון לעשות טעות. התגלה ההבדל בין התוכנית המופקדת והמאושרת. מהווה בעיה משפטית. בנסיבות העניין כדאי להתיר את הטעות סופר לטובת התוכנית התקפה ולראות את המהות. החטא הקדמון במרכאות כפולות לא שלא יהיו אולמות אירועים. המרחצאות בגעש, המסעדה, פעילות של מועדון, ושל תרבות. אם יהיו אירועים או לא לא ישנה בנושא הסביבתי. זה לא שיוצאים לשטחים חקלאיים. מפנה אתכם לגבי החלטות שלכם לגבי אירועים. מקום שמתאים גם כן לתכלית של אירועים. בנסיבות העניין כדאי לחשוב, ולהשאיר את העניין הזה ככה, ולתת גושפנקה סופית. לא נגרם נזק או עוול תכנוני ולהתיר את מה שקרה.

רונית :

לתקוף יכולת משפטית של הועדה אפשרי. הכנסת תוכנית לא מתוקנת ומאושרת זה בעייתי מאוד. הדברים לא תכנוניים להגיש תקנון אחר מזה שאושר.

עו"ד מצגר :

עפ"י הפסיקה בהתחשב בעובדה שמאז חלפו שלוש שנים. קיבוץ געש בתשלומים לממ"י, הגדרה אירועים מסחריים. תשלום היטלי השבחה. לא ניתן במחי יד לקרוא לזה טעות סופר.

החלטה: ק/3000/2 ישיבה מספר 2005023 מתאריך 5/12/2005

ביום 21.11.05 פורסם בטעות באתר המשרד נוסח טיוטת החלטה לתכנית הנדונה.
נוסח החלטה סופי יפורסם לאחר אישור הוועדה המחוזית, ועד אז יוסר המופיע באינטרנט.

הערה: ד"ר שוקי אמרני יו"ר הוועדה המחוזית והממונה על המחוז לא השתתף בדיון.

להלן רשימת תכניות אשר קיבלו תוקף בהתאם להוראות סעיף 108 ג'
לחוק התכנון והבניה(מליאה לתאריך 5.12.2005)

מס' תכנית	מקום
רצ/1/24/11	ראשון-לציון
גז/23/392	לודים
רח/3/א/1/2102	רחובות
ממ/4137	מצפה אפק
נת/37/552	נתניה
ק/1/3334	קאסם
שד/9/213	דרום השרון
חש/29/13	חוף השרון
מש/231/1/7	מזרח השרון
נת/16/650	נתניה
כס/ד/28/1	כפר-סבא
לד/163	לוד
מש/39/1/8	מזרח השרון
רע/544/1	רעננה

"האמור בכפוף למילוי התנאים שנקבעו בעבר למתן תוקף, ככל שנקבעו"

-
" ההחלטות כפופות לאישור הפרוטוקול בהתאם להוראות סעיף 12 לתקנון נוהל לישיבות הועדה"

*** ישיבה נעולה ***

